

Nákladní přeprava – námořní

Základní členění námořních plavidel

- podle účelu
 - obchodní (Merchant Ships)
 - nákladní (Cargo Ships) – přeprava zboží
 - osobní (Passenger Ships, Ferries, Cruise Ships) – přeprava cestujících, popř. pošty
 - smíšené (kombinované) (Mixed or Combination Ships) – přeprava osob i nákladů
 - speciální – plovoucí doky, bagry, jeřáb, celní, záchranná, sportovní, ledoborce, ...
 - rybářská (Fishing Vessels)
 - vojenská (Warships) – torpédoborce, bitevní lodě, letadlové lodě, ponorky, ...
- podle způsobu plavby
 - hladinová – lodě
 - podhladinová – ponorky, batyskafy, ...
 - nekonvenční a kombinovaná – vznášedla, vícetrupá (katamarány), ...
- podle způsobu (zdroje) pohonu
 - parníky – spalování topných olejů → značení „s/s“
 - motorové lodě – různý počet různě velkých spalovacích motorů → „m/s“, „m/v“, „m/t“ (motorový tanker)
 - jaderné lodě – spíše ojediněle (např. ponorky, letadlové lodě)
 - plachetnice – snaha o jejich renesanci × jako doplněk
 - kombinované – např. motorový a plachtový pohon
- podle nasazení
 - liniové
 - trampové
- další – přenos výkonu, jednotka zdroje, pohyb lodi, velikost a konstrukce, technické a technologické vybavení

Nákladní obchodní lodě

- dělení podle charakteristiky přepravovaného substrátu
 - plavidla pro suchý náklad (Dry Cargo Vessels)
 - plavidla pro tekutý náklad, tj. tankery (Tankers)

Plavidla pro suchý náklad

- vývoj konstrukce s ohledem na dílčí specializaci => dnes řada dalších členění
- podle účelu
 - plavidla pro kusové zboží (Break Bulk, General Cargo Ships/Carriers)
 - běžně balené, ale i nebalené zboží
 - často průmyslové výrobky – stroje, auta, lokomotivy, součástky, ...
 - obaly – bedny, krabice, pytle + palety, kontejnery (nepřevládají)
 - konstrukce – většinou dvoupalubová plavidla o různé nosnosti
 - postupný pokles jejich významu
 - charakteristiky
 - mezpalubí (tzv. Tweendeck)
 - velikost – cca 4 – 22 000 DWT
 - různé technické vybavení
 - vlastní překládací zařízení
 - rychlost – cca 13 – 18 námořních uzlů
 - plavidla pro hromadné suché substráty (Bulk Carriers)
 - velké nákladní prostory – dolů sbíhavé
 - některá vybavena čidly měřícími teplotu a vlhkost nákladu
 - zpravidla ne vlastní zařízení pro nakládku a vykládku → obsluha v přístavech (v tzv. sílech) – někdy používáno přečerpávací zařízení
 - většinou pro přepravu vyhrazeného druhu substrátu – především volně ložený

- např. Orecarriers – pro přepravu rud
- charakteristiky
 - vlastní překládací zařízení (tzv. Geared Ships)
 - bez překládacího zařízení (tzv. Gearless Ships)
 - bez mezpalubí (tzv. Single Deckers)
 - rychlost – 13 – 16 námořních uzlů
 - velikost – celá řada (do 20 000 DWT, ..., cca 350 až 400 000 DWT, 50 až 70 000 DWT tzv. typ Panamax – max. rozměry umožňující proplutí Panamským průplavem)
 - nosnost – i přes 200 tisíc tun × limitující velikost a vybavenost lodí, velikost a vybavenost přístavů, průplavů, úžin, ...
- kombinovaná plavidla – např. ruda / ropa, sypké zboží / kontejnery, ...
- universální plavidla – kontejnery, kusový i hromadný náklad
- plavidla pro speciálně balené či přepravované zboží
 - chladírenské, popř. mrazírenské lodě (Refrigerated ships/Reefers)
 - zboží pod kontrolovanou teplotou
 - zvláštní boxy s ovladatelnou regulací vnitřní teploty
 - velikost – cca 20 000 DWT
 - rychlost – 18 – 20 námořních uzlů
 - Ro/Ro lodě (Roll on/Roll off)
 - odklopná příď, boky či zád'
 - přímá nakládka a vykládka zásilek na silničních či železničních podvozcích či podvalnicích
 - časové úspory při manipulačních operacích × snížení netto nosnosti vlastního zboží
 - Ro/Lo lodě (Roll in/Load off)
 - kombinace Ro/Ro lodí s konvenčním způsobem manipulace
 - Lo/Lo lodě (Lift on/Lift in)
 - zpravidla nekontejnerizované zásilky
 - speciální technické vybavení a zvláštní technologie umíst'ování zboží => velmi rychlá manipulace (jako plně kontejnerová loď)
 - Ro-Ro/Container Ships
 - kombinace Ro/Ro se specializovanou kontejnerovou lodí
 - dokládka kontejnery – zpravidla na palubu lodi
 - v současnosti poměrně rozšířený
 - Bulk Lumber Carrier
 - přeprava řeziva
 - Bulk Forest Products Carriers
 - přeprava dřeva (kulatin)
 - Car Carriers nebo PCTC Pure Car and Truck Carriers
 - přeprava kolových vozidel
 - řada dalších – např. přeprava živých zvířat
 - kontejnerové, celokontejnerové lodě (Container Ships)
 - výhradně kontejnerizované zboží či substráty
 - Post Panamax Container Ships
 - kontejnerové s kapacitou větší než 3 000 TEU
- kontejnerové lodě
 - výhradně v liniové námořní dopravě
 - dnes patrně nejvýznamnější (spolu s tankery) používaná plavidla
 - jeden z nejvýznamnějších článků kontejnerového přepravního systému (KPS)
 - základ – zavádění kontejnerů do přeprav kusového zboží → kontejnerizace
 - expanze především po válce → především díky standardizaci přepravních jednotek
 - kapacita plavidel v TEU – obsah/kapacita jednoho dvacetistopého kontejneru
 - kontejnery

- 1 TEU = 1 20' = 1 ISO 1C
 - nosnost – 18 – 22 tun
 - tara – 2 – 2,5 tuny
 - prostornost – 30 m³
- 2 TEU = 1 40' = 1 ISO 1A (tzv. rejdařské)
 - nejčastější
 - nejvyšší užitečná hmotnost (celková nosnost) – 25 – 29 tun
 - vlastní hmotnost prázdného (tara) – 3,5 – 4 tuny
 - prostornost – 60 – 70 m³
- + 45' (SHC – Super High Cube → delší než 40')
 - tzv. High Cube (HC → vyšší než běžné) => snaha o větší přepravní prostor v jedné přepravní jednotce
 - problém – nelze plně naložit paletami → nutno doplnit kusovým zbožím
- proč?
 - snížení počtu manipulačních operací + možnost standardizace a automatizace
 - ↑ efektivnost → ↓ potřeba lidské práce, ↓ pracovní náročnosti
 - velmi výrazné zkrácení celkové doby nakládky a vykládky => vyšší obrátkovost plavidla
 - větší vytiženost
 - snižuje náklady na obaly a riziko škod a krádeží
- zpočátku investičně náročná výstavba nových lodí a terminálů => snížení nákladovosti přeprav
- standardizace, stohovatelnost → optimální využití lodního prostoru
- konstrukce
 - prostorné jícny pro manipulaci
 - množství standardizovaných úchytlů → upevnění kontejnerů
- kapacita – od 500 až do běžných 4 až 7 000 TEU
 - projekty až 9 000 (i 10) TEU → dnes považována za limit z hlediska efektivnosti
 - dnes i 13 500 TEU
- většinou kategorie Panamax
- rychlost – přes 20 námořních uzlů
- lodě systémů typu LASH (Lighter Aboard Ship), SEABEE, BACAT (Barge Aboard Catamaran, BARGE-CARRIER (BC systém), ...
 - speciálně vybavená a konstruovaná námořní plavidla fungující jako nosiče menších
 - říční čluny, plovoucí kontejnery, bárky
 - na palubu speciálním zařízením
 - někdy označované jako „bárkové“
 - výhoda
 - časová úspora v manipulačních operacích
 - umožňuje přímou návaznost na říční dopravu → multimodální vodní doprava
 - nevýhoda
 - menší netto hmotnost vlastního zboží
 - značná investiční i relativní provozní náročnost
- LASH
 - přeprava tzv. lichtěrů (odlehčený člun) i běžných kontejnerů
 - nosnost nosičů – 35 – 50 000 DWT
 - přepravní kapacita lichtěrů – 700 – 1 100 tun
 - spíše v pozadí (vytlačeny kontejnerizací)
- trajektové lodě (Ferry Boats)
 - tzv. mořské přivozy
 - vjezd automobilů či vlaků po vlastní ose, po přistání pokračují v suchozemské cestě
 - oproti Ro/Ro také přeprava cestujících → jiná konstrukce a vybavení
- zvláštní plavidla
 - např. nadgabaritní přepravy (1 tuna hmotnosti zabírá více než 40 kubických stop, tj. 1,13m³)

- kabotážní plavidla (Coaster/Short Sea Traders)
 - velikost – do cca 3 000 DWT
 - pro kratší – pobřežní (příbřežní) – plavbu
 - operační prostor omezen povolenou vzdáleností
 - vybavení neumožňuje bezpečnou plavbu na větší vzdálenost
- říčně-námořní plavidla (někdy součást kabotážních)
 - uzpůsobená pro bezpřekládkovou přepravu nákladů po velkých řekách i formou pobřežní plavby i podél moří či oceánů
 - konstrukce – charakteristické ploché dno
 - plavba po říčním úseku nebývá příliš efektivní
 - velmi rozšířené

Plavidla pro tekutý náklad

- tankery
- zpravidla speciální konstrukce → určené výhradně k přepravám těchto substrátů
- nejčastěji jen jednosměrné přepravy
- kapaliny i zkapalněné plyny
- dělení podle přepravovaného substrátu, popř. podle velikosti
- tankery přepravující surovou ropu (Crude oil Carriers)
 - někdy označované jako tzv. ropné tankery × nepřesné
 - různá velikost
 - do 80 000 DWT
 - Aframax – cca do 85 000 DWT
 - Suezmax – cca do 145 000 až 160 000 DWT
 - MCC (Medium Crude Carrier) – cca 150 – 200 000 DWT
 - VLCC (Very Large Crude Carrier) – cca 200 – 299 000 / 320 000 DWT => nejvýznamnější světová skupina
 - ULCC (Ultra Large Crude Carrier) – od 300 000 / 320 000 DWT
 - tzv. supertankery
 - téměř výhradně v relaci Perský – Mexický záliv a Perský záliv – Dálný východ
 - rychlost – cca 14 – 16 námořních uzlů
 - nejmodernější navigační, manipulační i ostatní technika → minimální posádka, řízení počítači, ...
 - nevýhody
 - konstantní potenciální hrozba ekologické katastrofy
 - malá dostupnost k pobřeží
 - omezené manévrovací prostory
- značný rozvoj velkokapacitních plavidel × ekologické a bezpečnostní požadavky
- několik hlavních nádrží (Central Tanks) uprostřed lodi + řada menších postranních (Wing Tanks)
- nejrizikovější skupina lodí
 - od 1993 požadavek na dvojitý plášť a dvojitě dno (jen nově konstruované)
 - od 2003 direktiva EU → všechny tankery najíždějící přístavy členských států
- faktory omezující výstavbu supertankerů
 - ponor (rozměry)
 - potřeba proplutí průplavy či kanály
 - přístupnost přístavů → ponor, obtížné manévrování
 - možnosti
 - část vyčerpávat ve velkých přístavech → do menších ne plně naloženy
 - část přečerpávat do menších tankerů na moři
 - přečerpávání na tzv. bojích → propojeny s pobřežím podmořskými ropovody
 - nebezpečí poluce (znečištění) při kolizích či hrozba úniku nákladu do moře
 - pořizovací cena
 - nákladná konstrukce i provoz

- vlastněny nadnárodními ropnými koncerny → dnes stále více rejdaři => registrace pod tzv. levnými vlajkami (Flag of Convenience – FOC)
- tankery pro přepravu tzv. čistých nákladů (Product Tankers)
 - přeprava benzínu, nafty, petroleje, lehkých topných olejů a dalších ropných produktů
 - velikost – cca do 50 000 DWT (i výše)
 - největší nebezpečí – nakládka (tzv. přelítí – Overflow) → většinou jen odhad okamžiku vypnutí přečerpávacího zařízení
- tankery pro přepravu chemikálií (Chemical Tankers)
 - malá tonáž
 - přepravy kyselin, alkoholu, louhů, melasy, vína, šťáv, ...
- tankery pro přepravu zkapalněných plynů (LPG – Liquefied Petroleum Gas Carrier / LNS – Liquefied Natural Gas Carrier)
 - různé velikosti – cca od 5 000 do 100 000 m³
 - průměrná rychlost – 16 – 20 námořních uzlů

Jednotky a technické údaje používané v námořní přepravě

- výtlač lodi (Displacement)
 - množství vody vytlačené tíhou/hmotností lodi → vlastní tíha/hmotnost plavidla
 - Light Displacement
 - vlastní hmotnost plavidla → lodní trup, nástavby, motory, vybavení (např. jeřáby) včetně náhradních dílů a dalšího potřebného zařízení
 - Load Displacement
 - vlastní hmotnost plně naloženého plavidla → na tzv. letní čáru ponoru
 - Light D. + hmotnost nákladu, palivo, balastní voda, pitná voda, posádka, ...
 - povolená hmotnost
 - rozdíl mezi Light D. a Load D.
 - jednotky – běžné (metrické) tuny (Deadweight – DWT) => nosnost plavidla
- rejstříková/registrovaná tuna (RT)
 - prostor
 - 1 RT = objem o velikosti 100 kubických stop (přibližně 2,8313 m³)
- hrubá a čistá prostornost lodi
 - v tzv. brutto registrovaných tunách (BRT) – GRT (Gross Registered Tonnage)
 - hrubá prostornost
 - celkový stále uzavřený prostor pod a nad palubou lodi
 - nezapočítávají se – prostory kormidelny, kuchyně, prádelny, rádio místností, mapoven, ...
 - podle nich výpočet poplatků – v přístavech, za proplutí kanály, průplavy, ...
 - NRT (Net Registered Tonnage)
 - čistá prostornost
 - z GRT – odečtení prostorů strojoven, skladů, obytných kajut, ... → neprónajímatelných / neobchodních prostor lodi
- × ne hmotnostní, ale objemové jednotky
- největší délka lodi (Length Overall – LOA)
 - maximální délka lodi
 - pro přistávací manévry, ...
- šířka lodi (Beam – Greatest Breadth)
 - pro proplouvání průplavy a do uzavřených doků
- nosnost lodi (Deadweight – DW nebo DWT – Deadweight Tons → tunové jednotky)
 - „mrtvá hmotnost“
 - počet tun potřebných k ponoření plavidla na určitou čáru ponoru => celková nosnost
- celková hmotnostní kapacita – DWAT (Deadweight All Told)
 - nosnost lodi včetně pohonných hmot, zásob, posádky, ...

Přibližné hodnoty přepočtů

	DWT	GRT (BRT)	NRT
	(násobí se koeficienty)		
DWT	1	1,5	2,5
GRT (BRT)	0,67	1	1,67
NRT	0,4	0,6	1

- rozdílem výtlačku plně naložené a prázdné lodi (rozdíl Load a Light D.)
 - DWCC (Deadweight Cargo Capacity) nebo CDWT (Cargo Deadweight)
 - hmotnostní kapacita pro nákladku zboží obvykle na letní ponor
 - kapacitní „mrtvá hmotnost“ pro substrát ložený na maximální povolený ponor lodi
 - maximální dovolený ponor (prázdné a naložené lodi)
 - dříve – rozhodnutí rejdaře nebo kapitána lodi o únosném naložení => 1876 – britský zákon => 1930 – mezinárodní platnost (každá loď nad 80 BRT musí mít vyznačenu tzv. čáru maximálního ponoru)
 - nejnovější – „International Convention on Loadlines and Tonnage Mark 1966“ a „Load line protokol 1988“
 - každá námořní loď musí mít vyznačenu ponorovou stupnici na přídi a na zádi
 - anglické stopy nebo metrická soustava
 - ponorové čáry podle oblastí na straně lodního trupu (tzv. značka PLIMSOLL)
 - čáry ponoru
 - podle ročního období – tropická (Tropical – T), letní (Summer – S), zimní (Winter – W)
 - podle plavebních teritorií
 - závislost na hustotě mořské vody (např. zimní v severním Atlantiku – WNA)
 - vedle technického vybavení důležitá stabilita => odpovídající rozmístění nákladů
 - před vlastní nákladkou vypracování tzv. štauovací plán (Stowage Plan, Stauer plan)
 - plán optimálního rozmístění – v lodi (podpalubí) i na lodi (na palubě)
 - využívá se i k logistickému zvládnutí přístavních operací
 - dnes s použitím EDI (resp. počítačového zpracování dat) a zpravidla také se satelitní komunikací
 - prostorová využitelnost pro náklad → údaje již při stavbě lodi
 - Bale Capacity (pro kusový náklad), Grain Capacity (pro sypký náklad)
 - jednotky – cbft (kubické stopy), m³
- => vztah DWCC a prostorové kapacity – stupeň efektivního využití plavidla nákladem
- hmotnostní a prostorové
 - podle měrné hustoty → může vést k tomu, že je plavidlo plně využito hmotnostně, ale ne prostorově (objemově)
 - snaha zvolit optimální poměr zboží o různých měrných hustotách
 - těžký náklad (Deadweight Cargo)
 - anglické míry – při hmotnosti 1 lt (Long Tons) zabírá prostor menší než 40 cbft (1,13 m³)
 - metrická soustava – 1 mt (Metric Tons) zabírá prostor menší než 1 m³
 - 1 lt = 2 240 lbs (liber), 1 mt = 1 000 kg
 - u kapalin přepočty na litr / Gallon
 - lehké či rozměrné zboží (Light or Measurement Cargo)
 - 1 lt zabírá více než 40 cbft / 1 mt více než 1 m³
 - nebezpečné zboží (Dangerous Goods)
 - věci a látky, které svými vlastnostmi ohrožují bezpečnost či plynulost plavby, resp. posádek či životního prostředí => vyžadují zvláštní péči
 - podmínky přepravy – Mezinárodní úmluva o ochraně lidského života na moři – SOLAS 1974 (International Convention for Safety of Life at Sea 1974)
 - úmluva sestavená a vydaná IMO (International Maritime Organisation)
 - sleduje zejména
 - bezpečnost lodí
 - bezpečnost posádky
 - ochranu životního prostředí
 - kapitola VII → podrobně námořní přeprava – 3 části
 - A – přeprava nebezpečného zboží baleného a v pevném stavu volně loženého
 - aplikace, klasifikace do 9 tříd (výbušniny, plyny, zápalné kapaliny, zápalné pevné látky, látky podporující hoření a organické peroxidy, jedovaté a infekční)

- látky, radioaktivní látky, žiraviny, další), balení, značkování, dokumentace, požadavky na uložení zboží v lodi, explosiva na lodích přepravujících cestující
 - B – konstrukce a zařízení lodí přepravujících nebezpečné, volně ložené chemikálie v tekutém stavu
 - C – konstrukce a zařízení lodí přepravujících volně ložené, zkapalněné plyny
- základní obecné požadavky
- IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)
 - také přijat IMO
 - podrobnější podmínky přeprav, popis fyzikálně-chemických vlastností, způsoby balení, označování, ...
 - obaly
 - musí odpovídat příloze a být odzkoušené pověřenou organizací
 - třídění a značení → kódování podle typu, použitého materiálu, stupně nebezpečnosti, relativní hustotě, na co zkoušen, ..., rok a měsíc výroby, značky státu výroby a testující organizace
 - značení
 - výstražné značky → podobné jako jiné druhy dopravy
 - uvedeny v IMDG Code
 - povinnost přepravců (nalodňovatelů)
 - musí být původní, účinně přilepené a vzdorující působení mořské vody
 - součástí BC Code (BC Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes) – 2000
 - pravidla pro přepravu a rozložení volně ložených pevných hromadných substrátů
- nutno připojit dokumentaci ve formě zvláštního prohlášení → obsah
 - přesný název zboží, třída eventuální podskupiny
 - UN (OSN) kód – identifikační číslo
 - hořlavé látky – bod vzplanutí ve stupních Celsia
 - látky tříd 1, 2 a 7 – specifické vlastnosti
- úmluvy platí i v ČR
- palubní náklad (Deck cargo)
 - náklad uložený během přepravy na palubě lodi
 - větší rizika → zpravidla souhlas nalodňovatele a nutnost připojištění
 - značení na konosamentu – „Loaded on Deck at Shipper's Risk“
 - některé druhy substrátů pouze na palubě lodi (např. radioaktivní materiál)
- hromadné zboží (Bulk Cargo)
 - volně ložené zboží
 - zpravidla jako celolodní náklad
 - např. obilniny, železná ruda a jiné rudy, uhlí, ...
- kusové zboží (General Cargo)
 - přeprava oddělených kusů
 - různé způsoby balení, i nebalené
- plavidlo s vlastním překládacím zařízením (Geared Vessel)
 - zpravidla vlastní jeřáby (popř. i jiná manipulační zařízení) → manipulace s kusovým zbožím, kontejnery, ...
- plavidlo bez překládacího zařízení (Gearless Vessel)
 - odkázané na vybavení přístavu
 - oproti „vybaveným“ nevýhoda
- lodní komory (Holds)
 - prostory určené k přepravě zboží
 - Singledeckers (zpravidla Bulk Carriers)
 - lodě o jedné hlavní palubě
 - celkový prostor příčně rozdělen na menší oddělené prostory
 - Tweendeckers (zpravidla lodě pro General Cargo)
 - vícepalubové – s hlavní palubou a mezipalubím (může být více)

- otvory do jednotlivých prostorů
 - lodě pro suché náklady – „Hatchways“
 - tankery – tzv. Openings (otvory s pevně uzavíratelnými víky)
- nautická (námořní) míle = 1 852 m
 - tzv. mezinárodní námořní míle
 - původně ne jednotka délky, ale jednotka používaná v námořní astronavigaci
 - jedna námořní míle => jedna průměrná oblouková minuta zeměpisné šířky měřené na rovníku
- + britská míle (= 1 853 m)
 - tzv. kabel – desetina námořní míle (přibližně 185 m)
- námořní uzel (Knot)
 - jednotka rychlosti plavby
 - počet námořních mil za hodinu

Námořní přístavy

- centra světového obchodu
 - hospodářská střediska, sídla poboček bank, pojišťoven, komoditních burz, konzulátů, lodních registrů, ...
- svobodná bezcelní pásma
 - tvořena v rámci přístavů
 - zpravidla zvlášť upravený exteritoriální statut + pečlivé oddělení od ostatního státního území
 - někdy velmi rozsáhlé bezcelní zóny
 - smysl – přilákání některých obchodních i výrobních aktivit vytvořením výhodného právně-ekonomického prostředí
- členění
 - podle polohy
 - otevřené
 - na řekách – např. v jejich ústí
 - tzv. doky (tzv. Tidal Ports) – značný rozdíl mezi úrovní mořské hladiny při přílivu a odlivu → nutno kompenzovat
 - podle účelu
 - zbožové – nakládací nebo vykládací
 - kontejnerové
 - zásobovací – palivo, pitná voda, potraviny, ...
 - nouzové
 - osobní nebo smíšené
 - podle kvality (rozsahu a kvality poskytovaných služeb) → vlivy
 - zeměpisná poloha, stát, teritoriální oblast
 - technické parametry přístavu
 - největší velikost lodí, které mohou být obsluhovány → ponor, délka, slanost vody
 - možnost nákupu zásob paliva, možnost oprav lodí, sklady, sila, nábřeží, množství, kvalita a kapacita překládacích zařízení, normy vykládky/nakládky, ...
 - výše přístavních poplatků
 - zapojení do okolní dopravní infrastruktury
 - pozemní, říční, letecká
 - právní a celní status
 - podle velikosti
 - počet přeložených tisíc/milionů tun (hromadné substráty) / TEU za rok
 - největší – asijské (Hongkong), v Evropě Rotterdam (5. na světě)
- změna aktivit v souvislosti s protiteroristickými opatřeními
 - Kodex ISPS (International Ship and Port Facility Security)
 - vznik na základě jednání IMO (International Maritime Organisation) s Americkým úřadem pro cla a ochranu hranic

- platnost od 1.července 2004
- dnes jako dodatek SOLAS
- kolektivní ochrana proti terorismu za pomoci certifikovaných standardů
 - rychlá a spolehlivá identifikace
 - plavidla i nákladu
 - nestandardního chování → následná specifikace vhodných obranných prostředků
 - negativní vliv na efektivnost přístavů
 - zdržování technologických operací
 - růst některých nákladů
- certifikované bezpečnostní služby – RSO (Recognised Security Organisation)
- povinné elektronické přihlašování zásilek do USA
 - systém CSI (Container Security Initiative)
 - systém C-TRAP – dohody o tzv. vlastní aktivní bezpečnosti mezi odesílateli, dopravci a zasilateli a celními složkami USA
- manipulace
 - odklopná zád' → Ro/Ro
 - kusové, které nelze / nevyplatí se kontejnerizovat
 - kontejnerový portálový překladač
 - bulk → „vysavač“
 - jeřáby (na lodích)
 - v menších přístavech, problémové zboží, ...
 - klasická nakládka/vykládka → jeřáb + nutnost rozvést
 - překládka řeka – moře
 - výjimečně (např. nadgabaritní) → drahá
 - plovoucí jeřáb
- komunikace
 - IN(RE)MARSAT → družice nad rovníkem × nepokrývají celou Zemi
- velké nerovnoměrnosti v zátěžových proudech
 - Čína – export
 - Evropa – import → zpět se vozí prázdné kontejnery
- klasifikace námořních průplavů
 - např. Suez, Panama, Kiel, Korintský kanál, Manchester Ships Canal, ...
 - hloubka ponoru, šíře a délka lodi (výrazně větší Suez než Panama)
 - celkový čas potřebný pro proplutí – dáno organizačním zajištěním správy průplavních zařízení (zdymadel), apod.
 - výše poplatků za proplutí – celosvětově velmi nesourodé
- podobná klasifikace také pro úžiny (např. Bospor – Dardanely, Dover, ...)

Členění a organizace / uspořádání námořní přepravy

- přepravné – cena za přepravu
 - souhrnná cena potřebná k uskutečnění celého přepravního procesu
 - nedílná součást celkové výsledné tržní ceny komplexní obchodní operace
 - často i převyšuje cenu vlastního zboží
- námořní doprava
 - značná koncentrace výrobních procesů a kapitálu → vliv vědeckotechnického pokroku, zosťrující se konkurence, působení globalizace i působení státu (subvence, zvýhodnění, ...)
 - růst vlivu velkých firem → zpravidla nadnárodní seskupení
- ⇒ různé formy monopolů
- snaha ovládnout celý řetězec – monopolní těžba surovin → námořní přeprava → zpracování
 - většinou jde o kapitálovou kontrolu
- podle způsobu (provádění) plavby
 - pobřežní (tzv. kobotážní)

- malá – do 20 mil od pobřeží
 - zpravidla se omezuje na spojení přístavů téhož státu → ne mezinárodní přeprava
- omezená – do 50 mil od pobřeží
- velká – do 200 mil a více od pobřeží
 - zpravidla spojuje přístavy dvou či více států
- teritoriálně – Baltské a Severní moře, Středozemní moře, Kaspické moře, ...
- limit – maximálně do 500 námořních mil
- dálná (též oceánská)
 - plavba po mořích a oceánech celého světa
 - libovolná kombinace plavebních cest
 - bez limitů vzdálenosti, směru či jiných omezení
- podle obchodního, resp. provozního zařazení plavidel (podle „způsobu zaměstnání“)
 - liniová – pravidelná → podle plavebních řádů
 - trampová (charterová, svobodná, toulavá, nepravidelná, ...)

Liniová námořní přeprava

- způsob využívání námořní tonáže
- zabezpečuje pravidelná spojení mezi určitými přístavy vymezené oblasti → v daných relacích či na konkrétních linkách
- přeprava kontejnerizovaného a kusového zboží
- podle předem vyhlášených tarifů a plavebních řádů – Sailing Lists
- faktory rozvoje kontejnerových přeprav
 - vysoká produktivita práce a rozvoj celosvětové obchodní výměny => potřeba zrychlení přeprav
 - vysoká efektivnost a produktivita → minimalizace počtu manipulací, vysoký stupeň mechanizace, unifikace, standardizace, ... => kontejnerový přepravní systém (KPS)
 - zavádění specializovaných celokontejnerových lodí, výstavba kontejnerových terminálů, speciální mechanizační prostředky, ...
 - nový systém nasazování lodí → lepší využití kapacity
 - koncentrace přepravních proudů => změny v navazující pozemní dopravě
 - požadavky na koncentraci a centralizaci kapitálu → integrace rejdařů
 - automatizace přepravy – EDI, ...
 - ...
- konkurenční výhoda – bezplatné poskytnutí kontejneru dopravci
 - vrací ho do terminálu (Container Freight Station – CFR) do přístavu nebo do terminálu smluvního MTO ve vnitrozemí

Liniový rejdař

- rozvoj závislý na koncentraci a centralizaci kapitálu
- ostrý konkurenční boj → řada rejdařů zanikla => někdy volba vzájemného sdružování
 - omezení vzájemné konfrontace + prohloubení spolupráce
 - snaha o ovládnutí námořního trhu → konkrétní (teritoriálně vymezené) části
- integrační seskupení
 - prohloubení spolupráce
 - rozšíření a zkvalitnění nabídky přepravních služeb, efektivnější pokrytí finančně náročných investic, celkové zefektivnění provozu, ...
 - formy
 - pool
 - konsorcium
 - aliance
- Námořní liniová konference
 - integrační institucionalizované sdružení mající za strategický cíl monopolní ovládnutí námořního trhu
 - původně Gentleman Agreement

- částečně neformální → dobrovolná a volná spolupráce v oblasti přepravních podmínek, tarifních sazeb, slev, přírážek
- na neplnění dohodnutých podmínek se nevztahují žádné sankce
- prvotní integrační stadium sdružení
- pool (Vessel Sharing Agreement)
 - relativně velmi semknuté a vzájemně provázané spolupracující společenství
 - společně provozované liniové spoje → vzájemné poskytování lodního prostoru, provoz přepravy na společný účet, společné kontejnerové terminály, jednotné kontejnerové parky, ...
 - výsledky hospodaření – přerozdělování podle smluvně daných proporcí (kódu)
 - zpravidla oddělené marketingové a dílčí cenové strategie
 - stále samostatně podnikající subjekty
 - existují v rámci konferencí nebo mimo ně
 - přeprava více / méně zásilek či vyšší / nižší tržby než bylo smluveno – tzv. Overcarrier / Undercarrier => měla by být vzájemná kompenzace
- konsorcium
 - značně progresivní forma vzájemné integrace
 - smluvní vázanost ohledně většiny aktivit → společný provoz námořních linek, prodej a nákup lodního prostoru, způsob využívání lodního parku (→ tzv. Joint Marketing), organizace práce, manipulačních činností + finanční politika a marketingové otázky, ...
 - cíl – rozložení nutných investičních nákladů za předpokladu zachování vlastní identity
- aliance
 - komplexní forma spolupráce
 - rozsáhle teritoriální působení
 - většinou spolupráce na základě vnitřně promyšleného propojení větších a menších rejdářů → optimální doplňování aktivit
- stále větší rozšiřování služeb – nejen námořní doprava → logistické služby
 - vlastnictví kontejnerů, manipulačního a skladovacího vybavení přístavů, pozemních dopravních prostředků, ...
- ostražitě sledována zákony stanovená kritéria antimonopolních zákonů

Námořní liniové konference

- forma monopolního postavení
- počátky – poslední čtvrtina 19. stol. (1875 – přeprava čaje → Anglie – Indie)
- monopolně vytvářené ceny při monopolně nízkých nákladech a monopolně vysokém zisku
- druh kartelu
- vztahy dány společnou konferenční dohodou
 - provozní předpisy, hlavní a vedlejší najížděné přístavy, cenová ujednání (tarify přepravného, příplatky, systém rabatů, tarifní předpisy, doložky, přístavní a terminálové poplatky, ...)
- různě silná integrační pevnost (závaznost) svazku v konkrétních konferencích
- zachována formální ekonomicko-právní subjektivita členů × zpravidla pevně stanovená podřízenost vůči konferenčním dohodám
 - tzv. konferenční věrnost → dodržování konferenčních dohod, předpisů a ustanovení je pro členy závazné a případná nedodržení mohou být sankcionována
 - závaznost, resp. vynutitelnost dohod → vychází z konkrétního charakteru konference (=> různá)
- zájmy soustředěny do konkrétních relací
- hlavní úloha – nejsilnější subjekty → snaha získat výhody na úkor ostatních členů
- marketing
 - snaha o zisk stálých přepravců
 - tvorba systémů tzv. kontraktních sazeb
- dohoda o používání linek
 - oprávnění uzavřít každý vlastník zboží (ne zasílatel nebo agent námořní linky)
 - vyhotovení ve dvou exemplářích
 - první originál – sekretariát konference

- druhý originál – druhá smluvní strana
- registrační číslo → používáno ve všech dokumentech
- obsah
 - určení přepravního směru a teritoriální obsluhované oblasti
 - závazek konference poskytovat výhody druhé smluvní straně, ale i sankce za případné nedodržení povinností druhé smluvní strany
 - povinnost konference účtovat kontraktní sazby za přesně smluvený přepravní servis
 - způsob platby námořného
 - stanovení eventuálních přepravních poplatků za pozemní přepravu
 - období, na které se dohoda uzavírá
 - ustanovení o aplikaci práva a soudní příslušnosti
 - podpisy smluvních stran a datum, případně stanovení počátku platnosti a účinnosti dohody
- z hlediska mezinárodního práva – statut mezinárodní organizace s vlastní vnitřní strukturou
- komerčně provozní orgán – sekretariát
 - financován členy
 - operativně řídí členy → snaha o respektování jejich dílčích zájmů × nadřazování zájmů konference jako celku
 - vydávání tzv. dispensů (výjimek, souhlasů) k použití nezávislých rejdařů
 - pro přepravce, kteří jsou jinak na daných linkách vázáni smlouvou o použití linek konference
- konferenční rabaty → pro stálé zákazníky – podle objemu tonáže
- konkurenční boj mezi rejdaři uvnitř konference
 - poskytování tzv. důvěrných / tajných rabatů
 - ví se o nich × ne jejich výše
 - v určitých obdobích tzv. sazební válka
 - „legální“
 - dohodnutý postup několika (zpravidla těch silnějších) rejdařů v rámci konference
 - ekonomický boj o nové rozdělení pozic => zisk podílů na zisku celé konference
- další subjekty
 - předseda konference, koordinátoři, komise (např. pro komerční politiku, tarifní otázky, ...)
 - Neutral Body
 - kontrolní funkce
 - dohlíží na dodržování zásad a pravidel každé konference
 - objektivní, nezávislý a nezájatý orgán
- zasedají zpravidla jednou měsíčně
- často volné přidružení tzv. Associated Members
 - čekatelé členství
 - musí absolvovat odpovídající zkušební dobu
- zástupci v nejrůznějších přístavech světa
- řada dělení
 - podle přepravní vzdálenosti
 - krátké (Short Sea) – např. Skandinávie, Středomoří
 - dálné (Deep Sea) – např. Dálný východ
 - podle směru přeprav vůči Evropě
 - Homeward konference – směr do Evropy
 - Outward konference – směr z Evropy
 - podle povahy členství
 - otevřené (Open) – právo vstupu každého, kdo o to požádá
 - uzavřené / regulované (Closed) – zisk členství obtížný → potřeba souhlasu většiny
- v rámci konferencí často další integrace do tzv. Joint Services (společných obsluh)
 - forma poolu

- provoz na společný účet s děleným ziskem, využívání společně najatých základních prostředků
- dlouhodobě nejvýznamnější relace / liniová spojení
 - tj. největší přepravní objemy
 - ve vztahu k Dálnému východu (Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea, Japonsko)
 - Dálný východ – Severní Amerika (USA, Kanada – Z pobřeží)
 - Dálný východ – Evropa (Francie, Holandsko, Belgie, SRN)
 - Evropa – Severní Amerika → slabší
 - značné kolísání v průběhu let i v průběhu každého roku
 - četnost, kapacita a využití mají vliv na úroveň námořních sazeb
- hodnocení
 - pro dopravce zpravidla výhodné
 - konferenční cena bývá nižší
 - velmi kvalitní a poměrně široká škála přepravních služeb
 - relativně stabilní firmy
 - problém
 - antimonopolní problematika
 - služby do značné míry „univerzální“

Úmluva o Kodexu jednání liniových konferencí

- text odsouhlasen Komisí OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD) – 1973/74
- přijímána značně rozporuplně
- nový poměr ekonomických vztahů mezi dopravci a přepravci
- zásada respektování zvláštních potřeb rozvojových zemí
- + řada dalších nových prvků (tvorba, platnost a změny tarifů, ...)
- preambule + vlastní Úmluva (2 části a 2 přílohy)
- část I
 - vztahy mezi námořními liniovými dopravci navzájem, mezi nimi a odesílateli, námořní sazby, tvorba tarifů, přírážek, apod.
 - Hlava I – definice
 - námořní liniová konference – skupina dvou nebo více námořních dopravců provozujících lodi, poskytujících mezinárodní námořní liniové služby pro přepravu nákladů na určité trase nebo v určitých zeměpisně vymezených trasách, která má dohodu nebo ujednání, v jehož rámci provozuje přepravu za jednotné sazby a za jednotných přepravních podmínek
 - národní námořní liniová společnost – v určitém státě námořní dopravce provozující liniovou námořní přepravu, má správní ústředí v tom státě, je uznáván příslušnými orgány ve smyslu právních předpisů příslušného státu
 - nalod'ovatel (Shipper, odesílatel) – FO nebo PO, která vstupuje do právního vztahu s konferencí nebo jednotlivou námořní linkou za účelem nalodění zboží
 - sdružení nalod'ovatelů – organizace nalod'ovatelů obvykle působící v rámci určitého státu, která zastupuje a chrání zájmy nalod'ovatelů
- Hlava II – vztahy mezi členskými linkami
 - vztahy mezi členy konference, účasti na obchodě, postavení národních linek, předpisy a vnitřní dohody konference o poolu, rozdělení přístavů, ...
 - každá námořní linka má právo být plnoprávním členem konference, která zabezpečuje přepravu zboží zahraničního obchodu jejího státu, splní-li předepsané podmínky vstupu do konference
- Hlava III – vztahy k odesílatelům (uživatelům služeb)
 - práva a povinnosti obou stran, sankce, ...
- Hlava IV – přepravní sazby
 - kritéria stanovení sazeb, zvyšování sazeb, formy rabatů, zvláštní sazby, přírážky, ...
- Hlava V – ostatní záležitosti
 - např. problematika bojových lodí, oblast nekonferenčních linek, ...

- část 2
 - Hlava VI – řešení sporů
 - mezi konferencí a členem konference
 - mezi dvěma členy konference
 - mezi konferencí a jejím členem a výborem námořníků či námořníkem
 - mezi dvěma nebo více konferencemi navzájem
 - Hlava VII – závěrečná ustanovení
 - vstoupila v platnost 6. října 1983
- příloha I
 - vzorová procesní pravidla pro povinné mezinárodní smírčí řízení
- příloha II
 - rezoluce přijatá konferencí o nekonferenčních linkách a místním smírčím řízení

Nezávislí rejdaři (outsideri) a jejich vztah k námořním konferencím

- vzájemná koexistence
 - snaha konferencí samostatné rejdaře z trhu odstraňovat × vzájemně se doplňují
 - podle aktuální situace na trhu → malá / velká poptávka
 - eventuální ekonomický boj
 - „bojové sazby“ (Fighting Rates) → tzv. bojové lodě (Fighting Ships)
 - specifická obdoba dumpingových cen
 - outsideri nuceni vstoupit do konference nebo opustit konkrétní trh
 - mohou vést i k ekonomickému zhroucení
 - někdy uzavírány dohody
 - uspořádání a vzájemné rozdělení konkrétního místního trhu
 - označování jako Tolerated Outsiders
 - někdy boj za pomoci státu / státních orgánů (soudy, arbitráže, zvláštní komise, ...)
- => většinou kladný vliv na zájmy zákazníka i na celkový rozvoj ekonomiky
- výhody
 - vysoká operativnost a flexibilita
 - možnost okamžitého přizpůsobení se novým tržním požadavkům
 - přímý kontakt s přepravci
 - nezávislá cenotvorba (obvykle nižší sazby)
 - lepší možnost pro využívání mezer na přepravním trhu
- strategie
 - rozvoj vlastního dopravního servisu – zejména na krátkodobém (týdenním) základě
 - operativní přizpůsobivost cenové úrovně námořního přepravního vzhledem k ostatním rejdařům
 - rozvoj kooperačních dohod zaměřených na racionalizaci rezerv, zdrojů a efektivní využívání služeb
 - menší teritoriální omezenost podnikání, zaměření na teritoriálně neomezený trh
 - maximální efektivnost ve využívání svých dopravních kapacit a přepravních služeb
 - zaměření především na menší dopravní jednotky
 - větší obchodní využití tzv. feeders
 - kobotážní loď → rozvoz a svoz zboží mezi velkými a malými přístavy

Trampová námořní přeprava a Charter Party

- námořní obchod – operace nájmu a pronájmu tonáže → strany
 - pronajímatel (rejdař, námořní dopravce)
 - broker – zprostředkovatel (dohodce, lodní agent)
 - charterer – nájemce
- na základě tzv. charterových smluv
 - námořní dopravce se proti zaplacení určité finanční částky a za dodržení sjednaných podmínek zavazuje přepravit náklad nebo k tomuto účelu poskytnout loď
- Charter Party (C/P)

- funkce písemného dokumentu
- potvrzení existence charterové smlouvy (smlouvy v námořní trampové dopravě)
- osvědčuje konkrétní dojednané podmínky smlouvy
- právní pohled
 - C/P jako smlouva uzavřena tehdy, když se její smluvní strany dohodly na tzv. podstatných náležitostech smlouvy → předmět smlouvy a finanční částka
- praxe
 - každá nabídka a protinabídka časově omezená → smlouvu nepovažují za uzavřenou, dokud nejsou dohodnuty všechny (i méně podstatné) podmínky a odstraněny všechny eventuální výhrady
 - uznává se uzavření smlouvy, i pokud nedošlo k podpisu, ale jen k dohodě elektronickou formou
- takto realizované plavby nemají přesně stanovenou oblast svého provozování, nemají předem stanovenou sazbu námořního dopravného a nemají předem stanoven program plaveb
- obvykle celolodní náklady
 - hromadné substráty – tekuté, suché
 - výjimečně – kusové, kombinace kusové/hromadné
 - tzv. Partcargo – částečné využití lodního prostoru (tzv. Space Charter)
- různé skupiny
 - trampy v pravém slova smyslu
 - nevymezená operační oblast, ani druh/typ lodi
 - zpravidla pro přepravu určitého druhu zboží
 - trampy určené pro specializovanou přepravu
 - přeprava rud, produktů z ropy, uhlí, zkapalněného plynu, chladírenských a mrazírenských nákladů, ...
 - vymezené relace
 - majitelé lodí → často průmyslové koncerny nebo banky
- dělení podle „zaměstnání lodí“ a typu uzavírání smluv
 - trampy na jízdu/cestu
 - jedna jízda (Trip Charter, Voyage Charter) – z přístavu A do B
 - okružní jízda (Round Trip Charter, Voyage Charter) – z přístavu A do B a zpět
 - dvě či více následných jízd (Consecutive Voyages, Consecutive Voyage Charter) – mezi přístavy A a B ve stanoveném čase
 - COA (Contract of Affreightment) – kontrakt na odvoz většího množství nákladu během určitého časového období
 - knihovací dopis (Liner Booking Note, Booking Note) – užívá se pro uzavření smlouvy pro menší objemy zboží → jen částečné zaplnění prostoru lodě (liniová i trampová)
 - trampy na čas
 - Time Charter (T/C)
 - Period Charter – na delší období
 - Bareboat Charter (Demise Charter, Charter by Demise)
- národní právo ČR
 - obsahem nejbližší odpovídají ustanovením Smlouvy o provozu lodí, resp. Smlouvy o nájmu lodí
 - úprava širší (obecnější) → součást ustanovení Smlouvy o nájmu dopravního prostředku a Smlouvy o provozu dopravního prostředku (Obchodní zákoník)
 - ne plná shoda s teorií ani s praxí Charter Party
 - u obou závazně vyžadována písemná forma × obsah částečně volný (smluvní)
 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku (lodí)
 - závazek pronajímatele přenechat nájemci dočasně užívání lodí, přičemž se nájemce zavazuje za toto platit nájemné

- pronajímatel povinen odevzdat loď ve stavu způsobilém k plavbě (→ odpovídá za škody), nájemce povinen užívat loď tak, aby na ní nevznikla škoda a podle podmínek ve smlouvě
- nepřipouští (× ustanovení ve smlouvě) možnost nájemce dát loď do dalšího pronájmu
- Smlouva o provozu dopravního prostředku (lodi)
 - závazek provozce přepravit náklad tak, jak to zadal objednatel, a k tomu účelu vykonat jednu nebo více předem určených cest/plaveb, nebo vykonat během určité smluvené doby cesty/plavby podle určení objednatele
 - objednatel povinen zaplatit za tyto služby provozci lodi smluvenou odměnu
 - provozce povinen
 - uvést loď do stavu způsobilého k provozu
 - opatřit loď posádkou, pohonnými hmotami, zásobami, ...
 - odpovídá za škody vzniklé nezpůsobilostí lodi k plavbě
- Smlouva o provozu lodi
 - nejčastěji na jednu jízdu, na dvě či více opakujících se plaveb/jízd, na okružní plavbu nebo na plavbu po určitou dobu
- Smlouva o nájmu lodi
 - prakticky odpovídá T/C

Charakteristika jednotlivých způsobů provozu trampových lodí

- Trip/Voyage Charter (charter na jednu jízdu)
 - smlouva o provozu lodi
 - rejdař (provozce, poskytovatel provozu) se zavazuje přepravit náklad určený chartererem (objednavatelem provozu) a za tím účelem vykonat plavbu/jízdu
 - charterer se rejdaři zavazuje zaplatit dohodnutou odměnu neboli námořní sazbu → podle dohody za 1 přepravenou tunu nebo prostorovou jednotku, nebo jediná částka za celý náklad („Lumpsum“)
 - charterer
 - nepřebírá riziko trvání (délky) plavby → provoz lodi a plavbu po moři plně zabezpečuje rejdař
 - zpravidla přebírá odpovědnost za zdržení lodi v přístavech (Demurrage) + rejdař se zavazuje poskytnout slevu za zkrácení doby nakládky nebo vykládky (Despatch)
 - cena
 - určující faktor – délka cesty/plavby po moři, výše přístavních a průplavních poplatků a hodnota přepravovaného zboží
 - celková suma nebo jako funkce množství skutečně přepraveného nákladu
- Round Trip Charter (charter na okružní jízdu)
 - smlouva o provozu lodi
 - rejdař se zavazuje přepravit náklad z přístavu nakládky do smluveného přístavu vykládky a tam po vykládce převzít jiný náklad určený zpět do přístavu původní nakládky
 - tzv. nepravý Round Trip
 - dvě samostatné jízdy → přeprava mezi přístavy A / B / C
 - A – nakládka
 - B – vykládka i nakládka
 - C – vykládka
 - vystaven zvláštní C/P na úsek A-B a B-C (× jeden → pravý)
 - praxe – uzavírány na cesty z oblasti (ne přesný přístav) zpět do stejné oblasti
 - často jedna jízda prázdná (v balastu)
- Consecutive Voyages
 - smlouva o provozu lodi
 - dvě nebo více plaveb na předem smluvené relaci → jdou okamžitě za sebou
 - charterer může realizovat tolik plaveb, kolik je loď v daném časovém období schopna provézt
 - podobá se časovému nájmu
- COA (Contract of Affreightment)

- nejčastěji odvoz určitého množství substrátu v určitém časovém období + obvykle více loděmi najednou
- podobá se časovému nájmu
- Time Charter – „nájem“ trampové lodě pro přepravu v určitém čase
 - smlouva o nájmu lodi
 - vykonat s určitou lodí během smluvené doby cesty/plavby podle určení charterera (nájemce), který se za to zavazuje zaplatit odměnu
 - způsob platby není rozhodující
 - nazývána nájemným
 - výpočet – nejčastěji z částky za jeden den nájmu
 - základní kritérium – celková doba používání lodi
 - bez ohledu na to, jak je loď využívána
 - po dobu trvání má charterer volnost v určování trasy lodi a při nakládce zboží (→ právo vyjádřeno v tzv. Employment Clause)
 - charterer – komerční řízení využití lodi
 - rejdař – nautické řízení
 - vymezení
 - časové
 - v kombinaci s předem dohodnutou územní oblastí
 - na různou dobu → měsíce, rok i více let
 - někdy i u liniových rejdařů → posílení své flotily
 - vývoj cen → důležité sledovat
 - charterer hradí
 - nájemné, přístavní poplatky, palivo, platby za nakládku a vykládku, výlohy za přesčasy posádky, připojištění, ...
- Bareboat Charter
 - smlouva o nájmu lodi
 - podmínky – charterer
 - vystrojuje nebo vybavuje loď posádkou
 - vystupuje vůči kapitánovi lodě jako rejdař
 - přebírá plnou zodpovědnost za komerční, nautické a operativní řízení lodi
 - hradí opravy, pojištění, ...
- Trip Time Charter
 - nájem lodi pro přepravu určitého zboží na jednu jízdu za podmínek nájmu na čas
 - rozhodování co použít – na základě nákladů

náklady na provoz lodi obvykle nese:

	Charterer	Vlastník
Trip Charter		• mzdy posádky • údržba/zásoby • pojištění • palivo/mazadla • přístavní/průjezdni poplatky • nakládka/vykládka
Time Charter	• palivo • přístavní/průjezdni poplatky • nakládka/vykládka • připojištění při najetí vyloučených oblastí	• mzdy posádky • údržba/zásoby • pojištění • mazadla
Bareboat Charter	• mzdy posádky • údržba/zásoby/náhradní díly • pojištění • palivo/mazadla • přístavní/průjezdni poplatky • nakládka/vykládka	

Formuláře Charter Party

- organizace
 - Chamber of Shipping of Great Britain
 - BIMCO (Baltic and International Maritime Conference)
- velké množství
- Trip C/P pro suché náklady
 - Gencon, Nuvoy 84 – universální zboží
 - C (ore) 7 – železná ruda
 - Coal – Orevoy – uhlí a rudy
 - Africanphos – fosfáty
 - Norgrain, Graincorn – obilí
 - ...
- T/C pro suché náklady
 - Baltime, Asbatime, NYPE 93, BOXTIME – kontejnerové lodě
 - Sinotime 1980 – nájmy na účet čínských chartererů
 - Barecon 89 – nájmy typu Bareboat
- Trip C/P pro tekuté náklady – tankery
 - Intertankvoy 76, Tankervoy 87, Asbatankvoy, Shellvoy 5, ...
- T/C pro tankery
 - Shelltime, ...
 - GASVOY – zkapalněné plyny kromě LNG
- soukromé Charter Party
 - vydávají a používají velké společnosti

Doložky Charter Party na cestu

- preambule Charter Party – smluvní strany, loď + další (druh zboží, místo nakládky, výše nájmu, ...)
- zboží (náklad)
 - přesná specifikace nebo obecné označení
 - udání rozměrnosti
 - způsob balení
 - hmotnost
 - různé způsoby uvedení (ne méně než, ...)

- použité jednotky (hmotnostní i prostorové)
- dopravné (přepravné, námořné) a způsob jeho placení
 - zpravidla pouze sazba za jednotku hmotnosti nebo objemu
 - možnosti placení – hromadné náklady
 - za naloženou hmotnost
 - za vyloženou hmotnost (jiné váhy, ztráty při překládce, pohlcení nebo ztráta vlhkosti, ...)
 - za tzv. konosamentní hmotnost (jak je uvedena v B/L)
 - za naloženou hmotnost minus určité procento
 - celková pevná suma – tzv. Lumpsum Freight → bez přímého vztahu ke skutečně přepravenému množství
 - platba až po dodání zboží → riziko rejdaře možno pojistit
 - tzv. Lien Clause → charterer přiznává rejdaři právo zadržet mu zboží v případě, že nedostane zaplacené × problém při platbě po dodání
 - placení předem – tzv. Prepaid Freight
 - řada možností mezi tím – část před část po, ...
 - Deadfreight (tzv. mrtvé námořní dopravné)
 - náhrada za škody za nevyužitý lodní prostor nebo za nevyužitou hmotnost
 - rozdíl snížen o inkasovanou částku za náhradní zboží, ušetřené výlohy, ...
 - významný pohyb kursů měn a volba měny
- výlohy/náklady za nakládku a vykládku
 - upraveno řadou různých podmínek
 - obvykle nezajišťuje a nehradí rejdař → podmínka FIO
 - výslovné stanovení subjektu, který bude plátcem výloh
 - několik variant řešení + zvyklosti v různých přístavech, přepravní a dopravní podmínky v kupních smlouvách, ...
 - dopravní podmínky
 - FIO (f.i.o. – Free in and out) – volně do a z lodi
 - výlohy nese charterer
 - FIOS (f.i.o.s.t. – Free in and out Stowed/Trimmed)
 - přesnější předešlá podmínka → zahrnuta i platba za uložení (štauerka → kusové zboží / trimerka → hromadné zboží)
 - Gross Terms nebo Berth Terms
 - rejdař → nakládka, uložení v lodi a vykládka
 - Free in/Liner Discharge (out)
 - rejdař – výlohy za nakládku + zajišťuje a platí vykládku a nese riziko času vykládky
 - Liner Load / Free Discharge (out)
 - rejdař – zajišťuje a hradí nakládku a uložení zboží v lodi a nese riziko délky nakládky, neplatí vykládku
 - Liner Terms Both Ends
 - rejdař – zajišťuje a hradí nakládku i vykládku a nese riziko jejich časové délky
 - CQD (Customary Quick Despatch) nebo QAD (Quick Despatch Agreement)
 - neřeší odpovědnost stran za poplatky, pouze kdo je zodpovědný za čas → rejdař
- doba nakládky a vykládky a pohotovost k těmto operacím
 - stanovení maximální doby pro nakládku a vykládku
 - v tunách/den nebo časových jednotkách
 - důležité – přesné stanovení, kdy lhůta začíná běžet a která období se do ní započítávají
 - např. vyloučení nedělí a svátků (SHEX), včetně nich (SHINC)
 - Working Days – podle zvyklostí v konkrétním přístavu
 - v závislosti na počasí, ...
 - tzv. Laydays
 - časové rozmezí, ve kterém je rejdař povinen přistavit loď k nakládce v dohodnutém přístavu

- poslední den → den, kdy může charterer nájem stornovat není-li loď připravena (tzv. Cancelling Date)
- tzv. Spot Prompt → přesné datum (loď už musí být v přístavu nebo na rejdě)
- rejdař – v určitém čase musí podat zprávu o poloze lodi a tzv. ETA (Expected Time of Arrival) → později tzv. předběžná zpráva → konečná zpráva o poloze lodi
- doložka – kdy po podání zprávy o připravenosti lodi (NOR – Notice of Readiness) začíná běžet doba nakládky
 - různá řešení pokud se loď nedostane na polohu u nábřeží
 - Time to Count Berth or No Berth – „čas běží, ať se loď dostala na polohu nebo nikoli“
- mohou být stanoveny odděleně nebo v jediném časovém rozmezí (→ ztráta při nakládce může být kompenzována rychlou vykládkou, ...)
- Demurrage a Despatch
 - Demurrage (zdržné)
 - odškodnění, na které má rejdař právo v případě zdržení lodi v přístavu nad dohodnutou dobu nakládky a vykládky
 - ne způsobené rejdařem + další uvedené v C/P
 - vypočítává se z denní sjednané sazby nebo z poměrné částky zlomku dne
 - Despatch
 - odměna chartererovi za uskutečnění nakládky a vykládky v kratším než sjednaném čase
 - obvykle 50% sazby Demurrage
 - nutná přesná specifikace, co se započítá (neděle, svátky, ...)
- škody při nakládce a vykládce
 - zabezpečuje-li charterer → odpovídá za způsobené škody na zařízení lodi (tzv. štauerské škody)
 - na základě provedené inspekce musí opravit nebo nahradit
 - inspekce – pouze pokud vznikla škoda
- přístav a místo nakládky a vykládky
 - různá ustanovení o přístavu → často problém rozboru z právního hlediska (např. „co nejbližší“)
 - „bezpečné přístavy“ – výslovné jmenování nebo geografická oblast
 - problematika přílivů a odlivů
 - Berth C/P a Port C/P
 - přístav nakládky + možno určit i jeho část
 - praktické × riziko → místo musí být volné a bezpečné a dostupné

Doložky Charter Party na čas

- formuláře
 - Baltime (suché náklady) → převažuje ochrana vlastníka lodi
 - NYPE 93 (New York Produce Exchange Form Charter Party) → převažuje ochrana charterera
- popis/klasifikace lodi
 - najímání lodi o určitých charakteristikách → rizika provozu lodi ve značné míře přecházejí na charterera
 - technické parametry → ověřovány prohlídkou (při vstupu + po ukončení nájmu)
 - celková přepravní kapacita, rychlost lodi, výše nevyčerpatelných zbytků paliva a vody, spotřeba paliva, ...
 - rejdař povinen poskytnout loď s technickými parametry uvedenými v T/C/P × nedodání → dokazování na chartererovi
 - jméno konkrétní lodi nebo „Or Substitute“ → možnost náhradní lodi o stejných technických parametrech
 - klasifikace lodi + rok stavby dle klasifikačního rejstříku
 - význam při určení pojistné prémie za zboží
- doba nájmu
 - v různých jednotkách → měsíce, dny, roky
 - i neurčitě – „doba nezbytná k vykonání jedné přepravy nebo přeprav mezi určitými přístavy“

- pravděpodobné, že nedojde k návratu lodi v přesně stanovený den => různé dodatky určení času (about, cca, plus/minus, ...) + různé dohody o sazbách použitých v těchto případech
- možnost opce – prodloužení platnosti T/C nad stanovenou dobu → sazba může, ale nemusí být stejná jako základní nájem
- nájemné a způsob jeho placení
 - vždy předem v pravidelných splátkách (nejčastěji 15 denní intervaly)
 - běžně ustanovení, že rejdař může v případě včasného nezaplacení splátky odstoupit od kontraktu a požadovat náhradu škody
 - dlouhodobé nájemy
 - doložka o revizi nájmu → změna tak, aby byly pokryty změny nákladů (Escalation Clause)
 - procentuální růst z celkového nájemného nebo koeficient pro každý významný prvek nákladů
 - doložka o úpravě sazby z důvodu pokrytí změn měnových kursů (ne příliš často)
- přerušování placení nájemného
 - v případě, kdy je loď vyřazena z provozu zaviněním rejdaře
 - název doložky – „Suspension of Hire“, „Off Hire“, „Breakdown“, „Cesser of Hire“
 - zpravidla uvedeny konkrétní případy

Další doložky Charter Party

- pro oba typy
- doložka o stávce, o ledu a o válce (Strike Clause, Ice Clause, War Clause)
 - mimořádné situace → v případě použití postup podle jejich zcela konkrétních ustanovení
- Grab Discharge Clause
 - u přeprav hromadných substrátů, které jsou volně loženy
 - možnost charterera nakládat/vykládat náklad pomocí tzv. drapáků (Grabs) → konstrukce lodního prostoru je k těmto manipulacím technicky uzpůsobena
- doložka o společné havárii
 - odvolávka na ustanovení Yorsko-antverpských pravidel (1974) ve znění pozdějších novelizací (1994)
- doložka o provizi
 - Address Commission
 - připadá náloďovateli/vlastníku zboží/najímateli → výše podle jeho volby (prakticky snižuje dohodnutou sazbu)
 - spíše u nájmu na cestu
 - Brokerage
 - odměna brokerovi za zprostředkování obchodu a odbornou pomoc
 - nárok zpravidla také zprostředkovatelé/agenti → z částky zdržného (Demurrage) a námořného za nenaložené, ale smluvně dohodnuté množství nákladu (Deadfreight)
- deviační doložka
 - opravňuje rejdaře odchýlit se od předem stanovené plavební trasy → jen z vážných důvodů
- Both to Blame Collision Clause
 - otázky spojené se srážkou dvou lodí
 - zpravidla na základě Bruselské konvence (1910)
- tzv. vyňatá nebezpečí (Excepted Perils)
 - vysloveně uvádí okolnosti, u nichž se rejdař osvobozuje od odpovědnosti → vyšší moc, válečné události, ...
- doložka arbitrární
 - kde bude řešen případný právní spor
 - eventuálně další související podrobnosti
- Subletting Clause
 - právo charterera poskytovat celý lodní prostor (či jeho část) třetí straně
 - vždy zůstává odpovědný za plnění původních ustanovení C/P

Sjednávání C/P na cestu (Trip/Voyage Charter Party)

- začíná sdělením požadavku budoucího charterera svému brokerovi
 - množství zboží, přístav naložení a vykládky, přibližná cena za jednotku přepravovaného množství, kterou by byl ochoten akceptovat
- => broker dá poptávku ve známost (EDI, ...) rejdařům a jejich dalším spolupracovníkům
 - možno uskutečnit původní cestou → na tzv. námořní burze
 - The Baltic Exchange
 - Londýn
 - částečně zachovává tradice osobního styku při výměně informací a projednávání nabídek
 - dnes – spíše výměna informací a zkušeností než skutečně realizované obchodní případy
- reakce na poptávku – indikace rejdaře
 - prostřednictvím brokera → chartererovi, aby dostal další dispozice pro jednání
 - charterer posuzuje – cena/sazba námořního/nájemného, technické parametry, stáří a typ lodí, aktuální geografickou polohu lodí a její připravenost z hlediska její možnosti respektovat očekávané datum nakládky, normy nakládky a vykládky, Demurrage a Despatch
 - zároveň rejdař posuzuje poptávku (hlavně cena) → obecně – čím delší nájem, tím zajímavější pro rejdaře
 - zpravidla terminovaná na určitou dobu (např. půl hodiny, 24 hodin, ...)
 - charterer – odpovídá na indikace (→ protiindikace) nebo vyčkává na lepší nabídku
 - pouze nezávazná nabídka
- Firm Offer – pevná nabídka → již závazný charakter
 - nese řadu komerčních i právních následků (resp. závazků)
 - hlavní náležitosti (podle tzv. The Baltic Code)
 - slova „pevná nabídka s termínem odpovědi do ...čas“ („Firm Offer for Reply here ...hrs CET/GMT) → doba platnosti pevné nabídky
 - na účet – jméno nájemce
 - jméno lodí, třída lodí, vlajka, rok výstavby
 - pozice lodí (kde se právě nachází)
 - očekávaná připravenost k nakládce (datum)
 - přepravní kapacita – obsah/objem lodí v prostorových jednotkách pro požadovaný druh zboží
 - popis zboží a jeho množství/objem
 - sazba (cena nájmu), kde, jak a komu bude placena
 - přístav nakládky
 - přístav vykládky
 - Laydays + Cancelling Date
 - normy doby nakládky a vykládky
 - Demurrage / Despatch
 - kdo nominuje přístavní agenty
 - na čí účet je prováděna nakládka a vykládka (FOI, FIOS, FIOT, ...)
 - provize brokerovi
 - typová (forma) Charter Party

=> v případě souhlasu pošle charterer protinabídku – specifikace dalších podmínek nájmu => zpravidla několik výměn nabídek a protinabídek

- v průběhu jednání často požadavek obou stran na vyjasnění některých okolností → tzv. výhrady
 - aby byl kontrakt platný, musí být všechny výhrady zrušeny
 - u obou partnerů odlišné
- sestavení vlastní C/P
 - kvalifikovanými odborníky → zpravidla sekretariát brokera
 - na základě sumarizace předešlých jednání

Závazné náležitosti C/P na jednotlivé cesty (Trip/Voyage Charter)

- nutno věnovat velkou pozornost obligatorním náležitostem přepravních smluv × může vést až k prohlášení neplatnosti od samého počátku (→ plnění jedné strany bez právního důvodu)
- závazné náležitosti smluv u Trip/Voyage charterů

- jméno vlastníka lodi
- jméno charterera
- jméno lodi, technický popis, rok výstavby, třída, vlajka
- aktuální pozice lodi v době jednání
- časová připravenost lodi k nakládce (Laydays)
- popis nákladu/zboží a jeho množství
- přístav nakládky
- přístav vykládky
- nakládací a vykládací normy (tuny, kubické metry za čas)
- sazba námořního za 1 mt/1 cbm vztaženo na celý náklad
- dopravní podmínka → kdo hradí nakládací/vykládací výlohy (FIO, ...)
- způsob a termín platby
- zdržené (Demurrage) a odměny za zkrácení (Despatch)
- zprostředkovatelská provize pro brokera a někdy tzv. adresní provize
- forma smlouvy (Charter Party)

„Time Sheet“ (výkaz spotřebovaného času)

- speciální doklad/kalkulace vypracováváný po ukončení každé cesty trampové lodi pro výpočet Demurrage/Despatch
- sestavuje rejdař nebo charterer/najímatel v rámci konečného finančního vyúčtování celkového přepravného
- důležité pojmy
 - Time Sheet
 - Demurrage
 - Despatch
 - Laytime – čas dovolený podle smlouvy o provozu lodi → pro nakládku a vykládku nebo obojí dohromady
 - Statement of Facts (S/F)
 - výkaz skutečností, které se při nakládce/vykládce v přístavu staly → všechny údaje o pohybu lodi v přístavu od jejího příjezdu na rejdu až do ukončení nakládky/vykládky
 - obvykle sestavuje přístavní agent lodi
 - podepisuje agent lodi a kapitán
- sestavuje se na základě
 - smlouvy o provozu lodi (C/P)
 - před sestavením Time Sheet nutno prostudovat podmínky smlouvy (viz náležitosti C/P)
 - Statement of Facts → obsahuje
 - přesný čas příjezdu lodi na rejdu
 - podání NOR + kdy byla přijata
 - dobu přesunu lodi od kotviště k nakládacímu nebo vykládacímu nábreží
 - čas zahájení nakládky/vykládky
 - čas přerušení nakládky/vykládky s udáním důvodu (počasí, poruchy, ...)
 - přesuny na jiné nábreží s udáním času
 - konečné naložené/vyložené množství nákladu
 - konec nakládky/vykládky a odplutí z přístavu
 - Notice of Readiness (NOR)
 - doklad o podání a akceptaci hlášení o připravenosti a příjezdu lodi kapitánem lodi přístavnímu agentovi
 - hlášení o připravenosti lodi
 - důležité pro stanovení začátku počítání času
 - může být kdykoli během dne/noci/nedělí a svátků nebo jen v pracovní dny a úřední hodiny
 - musí být přijata protistranou × pro nepřijetí musí mít vážné důvody
 - dokladu o množství zboží, které loď naložila nebo vyložila
 - podle toho propočet času podle denní normy nakládky/vykládky a výpočet námořního

- několik variant
 - naložená hmotnost nákladu
 - naložený objem nákladu
 - naložená hmotnost minus určité procento (úbytek váhy běžný u hromadných volně ložených nákladů)
 - hmotnost/objem nákladu dle údaje v konosamentu
 - vyložená hmotnost nebo objem
- znalosti obchodní anglické námořní terminologie
- obvykle obsahuje
 - přesný čas příjezdu lodi na rejdu, do přístavu, k nábreží nebo místu nakládky/vykládky
 - čas podání a akceptace hlášení o příjezdu (NOR)
 - údaj o množství naloženého/vyloženého zboží
 - normu nakládky/vykládky
 - čas připravenosti lodi a čas zahájení nakládky/vykládky
 - čas spotřebovaný na nakládku/vykládku
 - údaje o přerušení počítání času – svátky, počasí, stávky, přesun k jinému nábreží
 - čas ukončení vykládky/nakládky a vystavení/předání dokladů
 - konečný propočet času dle podmínek C/P a výpočet Demurrage nebo Despatch
- několik způsobů určení času pro nakládku/vykládku → podle C/P
- vypracování Time Sheet
 - několik různých způsobů – podle podmínek C/P → může vést k různým výsledkům
 - Normal Laytime (normální výpočet)
 - oddělená kalkulace času v nakládacím i vykládacím přístavu → oba propočty naprosto nezávislé
 - nakládka/vykládka ve více přístavech se počítá jako jedna operace × není-li stanoveno jinak
 - vzájemná kompenzace Demurrage a Despatch při úhradě vypočtených částek
 - Average Laytime (zprůměrovaný výpočet)
 - oddělený výpočet času nakládky a vykládky
 - čas propočtu následně kompenzován (výpočet průměru – součet/rozdíl) → výsledek vykázan jako celková Demurrage nebo Despatch
 - Reversible Laytime (oboustranný výpočet)
 - jediný souhrnný čas za nakládku a vykládku
 - začíná v nakládacím přístavu a po ukončení přepravy končí ve vykládacím přístavu

Sjednávání C/P na čas (Time Charter Party – T/C/P)

- Trip Time Charter a T/C na kratší dobu → podmínky do značné míry obdobné jako při sjednávání C/P na cestu
- sjednávání dlouhodobého T/C/P (tzv. Period Charter)
 - postup složitější
 - jednání někdy bez účasti brokera → snížení nákladů na provizi
 - pokud rejdář i charterer dobře znají podmínky trhu a v minulosti již navázali kontakt
 - náročnější jednání → pozor na řadu faktorů (broker jako odborník je zná a může na ně upozornit)
 - další obtížnosti – najímání lodi, která je k dispozici až po určité době nebo která je teprve ve výstavbě
- uzavírání kontraktů na Baltic Exchange
 - tzv. termínovaný trh (Future Exchange)
 - velmi vysoké nejistoty
- velký význam doložek Charter Party týkajících se technicko-technologických parametrů plavidla

Závazné náležitosti C/P na čas – krátké a delší období (Time Charter)

- závazné (obligatorní) náležitosti
 - jméno vlastníka lodi
 - jméno charterera lodi

- plný popis lodi se všemi náležitostmi – jméno, rok výstavby, třída, vlajka, DWT, objemová/prostorová kapacita
- nosnost (eventuálních) překládacích zařízení, rychlost, spotřeba PHM, délka, šířka, ponor a všechny další speciální vlastnosti lodi
- přístav dodání a čas dodání
- délka využívání lodi (např. jedna cesta, jeden měsíc, jeden rok, ...)
- přístav/oblast vrácení lodi
- oblast, kde může být loď provozována
- náklad/zboží, které není dovoleno vozit
- denní sazba nájemného, intervaly plateb, bankovní spojení
- množství a ceny paliv při dodání
- množství a ceny paliva při vrácení
- eventuální zprostředkovatelská provize
- forma smlouvy (Charter Party)

Srovnání nákladů a výnosů C/P na čas a na cestu

- rozhodující kritérium – celková kalkulace, porovnání obou variant a spolehlivost včetně bonity partnerů
- charterer
 - pravidelnost, frekvence a trvání potřeb
 - zohledňuje poměr pracnosti při zajišťování
- rejdař
 - C/P na cestu – riskantnější, ale výnosnější
 - C/P na čas – jednodušší, ale méně výnosný
 - kritéria – pracnost toho, zda je schopen zajišťovat C/P na cestu vlastním kvalifikovaným personálem a jaký mu to přinese ekonomický efekt
 - odhady budoucího vývoje trhu (růst → spíš krátkodobé, ...)
 - často využití výpočetní techniky → optimalizace (srovnávání různých situací)
- problém srovnatelnosti → nutno vycházet z daného případu a konkrétní tržní situace
- využívání T/C při financování novostaveb
 - tradičně formou úvěrů, dnes i leasingové operace (forma Bareboat C/P)
 - banky obvykle kromě jiných záruk požadují zajištění dlouhodobými kontrakty na využití připravované tonáže + zpravidla včetně dalšího majetku (lodí) společnosti
- doporučené zásady pro uzavírání smluv
 - spolehlivost a charakter partnerů
 - používat dobře připravené formuláře smluv
 - používat prověřené doložky smluv
 - méně významné podmínky smluv mohou mít velkou důležitost v případě sporu
 - při rušení či změnách tištěného textu smlouvy třeba zjistit proč a v čí prospěch

Námořní přepravní trh obchodní tonáže

- nejdůležitější komponenta obchodů – cena
 - nejrozumnější formy
 - tvořeny na světovém námořním trhu → střetávání nabídky a poptávky po lodním prostoru
 - liniová – tvorba cen pozvolnější
 - × trampová – faktory ovlivňují cenu bezprostředně a často velmi prudce
- formálně považován za celek × podle různých úhlů pohledu tomu tak není → hlavní sektory
 - trampová přeprava tekutých nákladů (tankery)
 - trampová přeprava suchých nákladů
 - liniová kontejnerová a konvenční přeprava
- + řada dalších menších specializovaných sektorů × omezený vliv na cenovou tvorbu
- rozdílný vývoj sazeb v různých oblastech přeprav → různé intervence
 - dlouhodobě příznivý vývoj → zvýšení investiční činnosti => ovlivňují stupeň nabídky a tím cenu

- převažující podíl tankerové tonáže a lodí pro přepravu hromadných suchých substrátů → rozhodující vliv na tvorbu cen a určování dalšího vývoje obchodu
- faktory na straně nabídky
 - světová námořní tonáž, resp. její struktura podle specializace a velikosti
 - vyvázaná tonáž, tonáž v opravě
 - tonáž určená na zlom
 - stáří tonáže a s tím související její produktivita
 - tonáž používaná pro skladování
 - stav nové a rozestavěné tonáže, její struktura a trendy dalšího rozvoje a růstu
 - ceny lodí (novostavby, tonáž z druhé ruky, tonáž na zlom)
 - přepravní vzdálenost a přepravní výkon (tzv. tunomíle)
 - velikost a struktura jednotlivých nákladů
 - geografické rozmístění tonáže dle jejích druhů a velikosti (Atlantik, Pacifik, ...)
 - situace v přístavech, jejich technické vybavení
 - ceny za služby v přístavech
 - cena kvalifikovaných a méně kvalifikovaných pracovních sil
- faktory na straně poptávky
 - stav světové ekonomiky, trendy jejího vývoje, hospodářský rozvoj jednotlivých teritoriálních oblastí
 - celkový objem nákladu/zboží určeného k přepravě po moři, jeho struktura a geografické rozložení
 - časové rozložení připravenosti nákladu/zboží k přepravě a časové nároky na jeho dopravu, příp. na kvalitu dalších přepravních či dopravních služeb
 - politické události ve světě a v oblastech přepravy
 - vývoj těžby ropy a nerostných surovin v jednotlivých teritoriích a jejich ceny
 - předpokládaná a skutečná úroda v konkrétních oblastech světa
 - ...
- geografické rozložení světového námořního trhu
 - tankery – Perský záliv / Arabský záliv, Karibská oblast, Středozemí, Severní moře, ...
 - trampy na suché náklady – Atlantská oblast, Pacifik, Dálný východ, Střední východ, Středomoří a Černé moře, ...

Subjekty operující na námořním přepravním trhu

- rejdař – námořní dopravce (provozovatel, vlastník plavidla – Owner)
 - provádí, ale může i zajišťovat námořní přepravy liniovými nebo trampovými loděmi
 - může být vlastníkem nebo jen provozovatel lodí
- broker (lodní dohodce, makléř, námořní agent)
 - zprostředkovatel → urychlit, usnadnit, ale i zefektivnit jednání o nájmu lodi a zoptimalizovat jeho podmínky
 - trampová přeprava
 - zprostředkovává uzavření smlouvy mezi rejdařem a nájemcem/objednatel
 - na straně zboží nebo na straně lodí
 - zpravidla jedná vlastním jménem na cizí účet
 - v určitém okamžiku má potřebné informace pro svého klienta → musí být velmi přesné a spolehlivé ⇒ většinou specializace na určité komodity či přepravní relace
 - odměna (Brokerage) – zpravidla 1,25% z hrubých příjmů rejdaře
- zasílatel (speditér)
 - vystupuje svým jménem na účet příkazce → hájí jeho zájmy
 - obstarává nakládku a vykládku, meziskladování, balení nákladu/zboží, styk s agenty rejdařů, se štauery, s přístavy, ...
 - trampová – jedná zpravidla s jeho přístavním agentem
 - liniová – jedná přímo s rejdařem nebo jeho agentem
- štauer (Stevedore, ukladatel)
 - zajišťuje práci s nákladem během jeho nakládky a rozmístění do lodi (tzv. štauování)

- zpravidla zajišťována přístavními správami nebo jimi pověřenými specializovanými organizacemi
- knihovací nebo klárovací agent
 - knihovací (Booking Agent, Booker)
 - shromažďuje a zajišťuje knihování lodního prostoru u liniových přeprav pro určité linky v konkrétní relaci
 - dále může provádět akvizici pro rejdaře, vyřizovat reklamace, vystavovat sailingy nebo i konosamenty, inkaso námořného, ...
 - klárovací
 - zajišťuje zejména celní, zdravotní, veterinární, hygienické a další služby v přístavech
 - liniová – vybírá si ho rejdař sám
 - trampová – záleží na dohodě s chartererem
 - rejdař běžně zapojuje Protecting Agent
 - pomáhá hájit zájmy rejdaře, pokud podle C/P obsluhuje loď agent, kterého vybral charterer
- kontrolní společnost
- Tally operátoři („počítači“)
- +
- firmy specializující se na poskytování služeb vlastním lodím formou řízení provozu
 - nezávislé společnosti nebo vlastníci lodí mající své odborníky (→ poskytují je jiným firmám)
 - komplexní nebo zahrnují jen určité části řízení plavby
 - zpravidla tyto části řízení lodí
 - obchodní řízení – obstarávání zaměstnání, uzavírání C/P, ...
 - obstarávání lodních posádek včetně všech formalit – tzv. Crew Management
 - technické řízení – opravy, dokování, náhradní díly, ...
 - operativní řízení – instrukce lodím, přístavním agentům, styk s najímateli, ...
 - administrativní řízení – vyúčtování, inkasa námořného, Time Sheets, pojištění, ...
 - smluvní odměna – zpravidla měsíční pevná částka + úhrady skutečných výloh
 - smlouvy písemné

Centra světového námořního obchodu

- soustředí se sem nabídky volného lodního prostoru a zboží určeného k námořní přepravě
- obchody zpravidla uzavírány nepřímou → prostřednictvím brokerů
- nejvýznamnější celosvětová centra – Londýn, New York, Hongkong, Singapur, Hamburk, Paříž, Tokio, Rotterdam

The Baltic Exchange (námořní burza)

- sídlo – Londýn
- poskytuje komplexní profesionální služby námořních brokerů/zprostředkovatelů
 - poskytující služby pro vlastníky lodí (rejdaře) – Shipbrokers
 - poskytující služby pro přepravce a pro zájemce o námořní tonáž novou a z druhé ruky – Sale and Purchase Brokers
- nezávislé světové centrum námořního trhu
- vyžaduje, aby její členové dodržovali etický kód, platný v prostředí londýnského námořního trhu
- členové
 - podílníci – námořní společnosti, jejich příkazci nebo zástupci a jednotlivci
 - členové světového námořního společenství
 - brokeri, vlastníci a provozovatelé lodí, najímatelé lodního prostoru (chartereři), námořní právníci, finančníci, pojistitelé, konzultanti, ...
 - přijetí – na základě žádosti obsahující veškeré kariérní podrobnosti žadatele
 - závazek dodržovat pravidla, která jsou v souladu s přísnými principy obchodní praxe a jsou vyjádřeny v historickém hesle „Our word our bond“ (Naše slovo, naše záruka) × nedodržování → správní řízení i vyloučení
 - povinnost mít samostatné bankovní konto pro své klienty
 - musí být pojištěni proti svým chybám a omylům a porušení svých pravomocí

- financována z příspěvků svých členů a výnosy z pronájmu provozoven
- poskytované služby
 - poskytování informací o vývoji situace na hlavních námořních trzích
 - sestavování sazebních indexů (každodenně)
 - z 25 individuálních tras lodí na přepravu suchých nákladů, 14 tras tankové tonáže a 4 souborů denních průměrných sazeb za časové nájem
 - zveřejňování následujících indexů cen a informací
 - indexy tonáže pro suché náklady pro různé typy lodí
 - indexy tonáže pro tekuté náklady
 - nákup a prodej zboží – odhady tržních cen několika typů lodí
 - ceny (odhad) lodí určených na zlom
 - termínované obchody (deriváty)
 - The Baltic Forward Assessment (BFA) – dostupné střední ceny za přepravy po moři na období příštích 2 let
 - další informace → prostřednictvím on-line systému (24 hodin denně)
 - databáze volné tonáže a zboží k obchodování
 - volná tonáž vhodná pro určitý trh substrátů a obráceně
 - upozornění pro provozovatele nových lodí a najímatelů lodí/lodního prostoru v pozicích jejich připravenosti v přístavech
 - plný technický popis námořní tonáže
 - denní sestavení uskutečněných obchodů na trhu pro suché náklady
 - denní indexy námořních cen
 - index informací od roku 1985
 - výhled dalšího vývoje námořních cen na jednotlivých námořních trasách
 - diagram cest a indexů
 - denní ceny paliva pro námořní lodě
 - databáze přístavních agentů
 - organizace výchovných programů
 - vydává řadu publikací
 - kontakty na politiky, tvůrce legislativy, vlivné osoby, ...
 - možnost obrátit se na ni v případě obchodních sporů
 - snaha o snižování nehod námořních plavidel
 - sledování příčin havárií (nasednutí na dno, válka, důsledek poruchy trupu nebo motoru, těžké počasí, ...)
- termínované obchody (Freight Futures, Freight Derivatives)
 - budoucí nájem a cesty tonáže pro suché a tekuté náklady na všech hlavních trasách, prodej lodí, ceny za lodě určení na zlom, ...
 - samostatný trh termínovaných obchodů – FFA Market
 - velký nárůst po 2004 (prudký vzrůst námořních sazeb)
 - možnost jak se chránit před neodhadnutelnou kolísavostí cen na námořním trhu
 - vychází ze sazebních indexů burzy a předpovědí námořních sazeb na jednotlivých trasách
 - podpora fungování několika organizacemi
 - NOS – Norwegian Futures and Options Clearinghouse (Norský zúčtovací dům pro termínované obchody a opce)
 - FFABA – Freight Forward Agreement Brokers Association (Asociace zprostředkovatelů termínovaných obchodů)
 - námořní burzy v Londýně a Norsku (IMAREX – International Maritime Exchange, Norway)
 - doporučuje se důsledné prověření bonity případného partnera
 - využití zprostředkovatele, který je členem FFABA
 - bez brokera – tzv. OTC (over-the counter-trade)
- sazební indexy
 - vývoj cen → sledují ho různé specializované instituce, ústavy i soukromé firmy

- zpracování statistik, analýz a prognóz → nejrozličnější cíle, zaměření, časový a teritoriální rozsah, ...
- sledování pomocí tzv. indexů
- vztah mezi námořními sazbami určitého období ve vztahu k tzv. základnímu období
- individuální sazební index
 - týká se konkrétního přepravovaného nákladu/zboží v určitém časovém období a v určité přepravní relaci
 - $$I = \frac{f1}{f2} * 100(\%)$$
 - f1 a f2 – námořní přepravní sazby v běžném a v základním období
- komplexnější sledování celého námořního trhu nebo jeho dílčí oblasti → agregované indexy
 - $$I = \frac{f1 * g1}{f2 * g2} * 100(\%)$$
 - g2 – objem určitého přepravovaného nákladu v základním období
 - g1 – objem určitého přepravovaného nákladu v běžném období
- obdobně indexy pro určité teritorium a zároveň indexy pro určité přepravované zboží komodity, ...
- různá frekvence sestavování → jeden den až kalendářní rok
 - celoroční zpravidla jako aritmetický průměr měsíčních, ...
- analýza – tabulková nebo grafická forma
- vývoj – ovlivňován řadou faktorů
 - některé těžko nebo vůbec ovlivnitelné
 - často protichůdné působení
- např. Baltic Dry Index, The Baltic Handymax Index, ...
- nové sazební indexy (New Freight Indices)
 - indexy stále doplňovány o nové (The Baltic Supremax Index, odhad cen lodí na zlom, odhad cen tonáže „z druhé ruky“, ...)

Charakteristika a funkce námořního přepravního trhu

- nasazení nové tonáže – zhruba roční zpoždění oproti požadavkům trhu → nasazování vyvázané tonáže → problémy při nasazování novostaveb => při poklesu poptávky stále přicházejí dříve objednané novostavby → umocňuje rozdíl poptávky a nabídky
- faktory ovlivňující funkce trhu námořní tonáže
 - velká finanční hodnota obchodů, o nichž se zpravidla rozhoduje v relativně krátkém čase
 - často obchod s do té doby neznámým partner (nový na trhu)
 - obchod zpravidla s privátními firmami bez státních garancí, často off-shore firmy → obtížné ověřování bonity, méně průhledná finanční bilance
 - v průběhu celé obchodní transakce přichází vlastník lodí i charterer do styku s mnoha různými subjekty s protichůdnými zájmy
 - řada složitých spojovacích prostředků (např. EDI), které často nejsou nebo jsou jen částečně kompatibilní
 - velké množství různorodých informací
- rozdílnost lodí → existence jistých dílčích trhů × jistá míra vzájemné zastupitelnosti => pohyb trhu v rámci jednoho sektoru ovlivní celý trh námořní tonáže
- běžný veřejný (konkurenční) trh + soukromý (uzavřený) trh
 - nezveřejňují se podrobnosti o na něm uzavřených obchodech
 - podmínky na něm se od veřejného příliš neliší

Nákup a prodej námořních lodí

- dělení podle řady hledisek → nejpoužívanější
 - novostavby (Newbuildings)
 - tonáž z druhé ruky (Second Hand Tonnage)
 - tonáž na zlom (Tonnage for Demolition)
- bezprostředně spojený s trhem pronájmu lodního prostoru → vliv námořních sazeb a odhady jejich dalšího vývoje

- vysoké → příznivý vliv na výstavbu nových lodí + snaha o co nejdelší provozuschopnost starých lodí → vliv na cenu tonáže na zlom
- růst objemu přeprav → nárůst zájmu o novostavby, ale častěji více o second hand tonáže => výstavba novostaveb trvá asi tři roky
- životnost námořních plavidel
 - v průměru 15 až 20 let
 - podle typu lodí a tržní situace (→ záleží především na cenách za lodní prostor)
 - dnes řada požadavků klasifikačních a pojišťovacích společností na technickou (ekologickou, bezpečnostní) úroveň → životnost snižována => zvyšuje ceny námořného
- nákup a prodej na základě písemných smluv
 - kontrakt na stavbu nové lodí → nejsložitější
 - existují vzorové kontrakty
 - jednání trvají až několik měsíců
 - spojena se složitým dojednáváním finančního zajištění nákupu
 - součástí platby zpravidla termínované splátky
 - zpravidla jednorocní garanční provoz za přítomnosti zástupce loděnice na palubě lodí
 - loď z druhé ruky, tonáž na zlom → jednání relativně jednodušší
 - zásada – celá cena v hotovosti → ne splátky
 - financování – z vlastních zdrojů, ale zejména bankovního úvěru
 - možnost využít již vypracované formuláře

Trh námořními pohonnými hmotami

- bunkry (Bunkers) – obchodní název pro pohonné hmoty, resp. prostory pro ně
- v současnosti jako pohon téměř výhradně spalovací motory → různé velikosti, typy, kvalita
- členění paliva
 - těžká paliva (mazut) – pro pohon hlavního motoru
 - lehká paliva – pro pohon pomocných motorů a výrobu elektrické energie
- součást komplexu námořního trhu a zároveň celosvětového trhu pohonnými hmotami
 - řídí se zákony nabídky a poptávky
 - denní sledování – vývoj cen ropy a ropných produktů, limity těžby ropy, stav zásob, politické vlivy, tendence cenového vývoje
- hlavní faktory ovlivňující ceny námořních pohonných hmot a maziv
 - cena ropy na světových trzích
 - kvalita PHM (podle tzv. specifikace → chemické složení a hustota)
 - stav nabídky a poptávky po PHM v čase
 - teritoriální oblast a místo dodání
 - stav světových zásob a zásob v místě dodání
 - způsob odběru (v přístavu z potrubí, na moři ze člunu)
 - termín dodání
- možnosti dodávky pro vlastníka/provozovatele lodí
 - u přímého dodavatele/výrobce (např. Shell, Agip) → zpravidla jen u větších množství
 - u obchodníka s palivy
 - koupě u výrobce nebo vlastní zásoby
 - provize – rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou
 - často spekulativní obchody
 - pomocí zprostředkovatele
 - zpravidla obstarává více cenových nabídek od různých výrobců a obchodníků z PHM → schopen přinést nejvýhodnější cenovou nabídku
 - provize – zpravidla pevná částka za 1 t dodaného paliva

Rizika podnikání na trhu námořní přepravy

- některá neovlivnitelná, některá ovlivnitelná částečně => potřeba seznámit se s nimi
- kolísání námořních sazeb za přepravy po moři
 - s tím související ceny za novostavby, loď z druhé ruky, ceny paliv, údržby lodí, přístavní poplatky, ...

- vliv globální hospodářské situace i samostatného vývoje v jednotlivých oblastech => vliv na stav nabídky a poptávky
- ztráty, krádeže nebo poškození nákladu při překládce v přístavech, skladování a dopravě po moři, podvody (nejčastěji dokumentační podvody s konosamenty), pirátství (především v určitých oblastech → vydávání pravidelných zpráv – International Maritime Bureau – IMB), nelegální migrace (řeší Bruselská konvence z roku 1957 → hlavní odpovědnost nese provozovatel námořní lodi), ...
- vlivy počasí na rychlost přepravy po moři a na odbavení v přístavech
- přeplnění přístavů, stávky, živelné pohromy, války a nepokoje
- kurzové změny hlavních světových měn
- oboustranná bonita a spolehlivost smluvních partnerů

Ceny za nákladní námořní přepravy a námořní sazby

- námořní přepravné (Seafreight)
 - cena za přepravu nákladu/zboží námořním plavidlem na určitou vzdálenost
 - hlavní faktor – stav nabídky a poptávky po lodním prostoru
 - charakter, forma a podmínky odlišné pro liniovou a trampovou (tekutých a suchých substrátů) přepravu

Ceny v liniové námořní přepravě

- námořní sazby – cena za přepravu v liniové námořní přepravě
- námořné – zpravidla dopravné a eventuálně některé přepravní služby × ne souhrn za přepravu „z domu do domu“
- vyjadřovány v některé světové měně – zejména USD
- námořní tarify
 - sazby a podmínky přeprav
 - zpravidla vydávají námořní konference
 - využívání výhod „konferenčních tarifů“ → uzavírání rámcových přepravních smluv
 - podstatné náležitosti
 - závazek konference poskytnout výhody smluvním přepravním
 - vymezení dopravní cesty a sankce při porušení smlouvy některou smluvní stranou
 - doba platnosti smlouvy a výpovědní lhůta
 - právní doložka
 - podpis smluvních stran
 - nemůže uzavřít zasílatel
 - někdy vydávají jednotliví rejdaři (i členové konference) vlastní tarify
 - většinou neveřejný, důvěrný charakter (přístupné agentům, popř. dalším zúčastněným subjektům)
 - vydávány obvykle formou knih doplňovaných o změny sazeb a podmínek – tzv. Amendments
 - v současnosti – i na internetových adresách × chráněny heslem
 - struktura
 - všeobecné přepravní podmínky
 - dopravní cesta platná pro konkrétní námořní tarif
 - hmotnostní nebo objemová jednotka, za kterou se počítají liniové námořní sazby
 - přírážky různého charakteru
 - postup při zjišťování objemu nebo hmotnosti nákladu/zboží
 - rabaty
 - minimální liniové námořní tarifní sazby
 - údaje o placení
 - doložky na konosamentech
 - seznam přepravovaného nákladu/zboží s udáním tarifních zbožíových tříd
 - obvykle deset až dvacet
 - zvláštní ustanovení
- zásadní význam – kontejnerové námořní sazby

- často zahrnují i cenu za vnitrozemskou dopravu a tzv. terminálové náklady (THC poplatky → kontejnerový handling)
- CBR (Commodity Box Rate) – komoditní kontejnerová sazba
 - komplexní sazby za přepravu kontejneru naloženého určitým nákladem
 - někdy tzv. smíšená sazba – zejména u sběrné služby
 - založena na průměrné hmotnosti → může-li naložit více výhoda pro přepravce a naopak
 - zjednodušuje výpočty a administrativu
- FAK (Freight All Kind Rates) – sazby pro zboží všeho druhu
 - sazba stejná pro všechny druhy nákladu
 - nevýhodná pro náklady/zboží mající nízkou cenu
- na jedné relaci často nestejné z důvodu nevyrovnanosti zátěžových proudů + sezónní vlivy a nerovnoměrnosti
- v kontejnerových přepravách
 - sazba za jeden kontejner
 - pro různé druhy různé → 20', 40', 40'HC, 45'HC, 20'REEF, 40'REEF, speciální kontejnery (Open Top, Flat, cisternový, ...)
- konvenční a necelokontejnerové přepravy (Less than Container Load)
 - za jednotku hmotnosti – 1 metrickou tunu (1 000kg)
 - za objemovou jednotku – 1 kubický metr nebo 40 kubických stop (1 cbm = 35,3148 cbft)
 - v závislosti na volbě rejdaře za hmotnostní nebo objemovou jednotku
 - procentem z ceny zboží u velmi hodnotných druhů zboží – cca 1 – 3%
 - za kus
 - minimální sazby (tzv. minimálky) za malé zásilky
- činitele ovlivňující výši
 - délka plavby po moři – tzv. vzdálenostní sazba
 - konkrétní druh nákladu/zboží – tzv. komoditní sazba
 - poměr mezi objemem a hmotností nákladu/zboží – tzv. objemová nebo hmotnostní sazba
 - cena nákladu/zboží – tzv. hodnotová/cenová sazba
 - způsob balení
- k základním často připočítávání přírážek a poplatků nebo naopak odečet slev
 - přírážky (příplatky)
 - přeprava nadrozměrného zboží
 - za HC kontejner
 - mimořádná situace v přístavu
 - zimní přírážka
 - nebezpečné zboží dle specifikace IMO
 - opční přírážka (fakultativní najetí přístavu za určitých předem stanovených podmínek)
 - těžké kusy nad určitou hmotnost
 - palivová přírážka – při změně cen paliva (BAF – Bunker Adjustment Factor)
 - kurzová přírážka – při změně kurzu zúčtování měny nad obvyklou toleranci (CAF – Currency Adjustment Factor)
 - za válečná rizika
 - poplatky
 - za manipulaci v přístavu nakládky
 - za manipulaci v přístavu vykládky
 - za vystavení přepravních dokumentů
 - za ukončení dokladů v místě určení
 - specifické pouze na konkrétní linku (např. proplutí kanálem)
 - za návaznou pozemní dopravu
 - slevy (rabaty)
 - okamžitý rabat (Cash Rabate) – v rámci kontraktních sazeb těm, kdo mají podepsán kontrakt s konferencí
 - odložený rabat (Deferred Rabate)

- ne srážka z námořného
- zpravidla jednou ročně nalodovateli zboží
- podmínky pro výplatu – výhradní používání služeb dané konference
- bez ohledu na dodací paritu zboží a bez ohledu na to, kdo je plátce přepravného
- věrnostní rabat
 - projev konkurenčního boje
 - nepravdivé
 - svou podstatou – tajné rabaty
- zahrnují náklady spojené s nakládkou a uložením zboží do lodi a náklady na vykládku
- zpravidla na bázi „Liner Terms“ (trampová – FIO)
- nekonferenční linioví rejdaři
 - nucení se konferenčním sazbám přizpůsobovat + poskytovat další slevy
- způsob realizace plateb
 - platba předem (Freight Prepaid)
 - požaduje-li odesílatel konosament s doložkou o zaplaceném námořním přepravném
 - používá většina námořních konferencí
 - platba v přístavu určení (Freight Payable at Destination)
 - zpravidla u exportních zásilek
 - někdy požadovány příplatky jako náhrada za ušlé úroky
 - povinnost uhradit před převzetím
- provize
 - Booking Commission
 - odměna agentům za zprostředkování a knihování zásilek
 - obvykle 5% z námořného → 2,5% zpravidla zasílateli
 - knihování kontejnerů na území ČR
 - zasílatel – přírážka k ceně za přepravu kontejneru → zpravidla není nalodovateli známa (zahrnuta do celkového přepravného → paušální sazby)

Ceny v trampové námořní přepravě

- tvorba výlučně podle okamžitého stavu nabídky a poptávky po lodním prostoru => vždy tržní sazby
- vyjadřováno převážně v USD
- konkrétní vyjádření námořného
 - u jednotlivých nebo konsektivních cest (Voyage Charter)
 - sazba za jednotku váhy, někdy za jednotku objemu
 - z T/C
 - sazba za jeden den nebo sazba za 1 DWT a měsíc
 - nazývá se nájemné
- suché hromadné zboží
 - Trip Charter
 - zpravidla ne dlouhodobější kontrakty
 - značně podléhá sezónním vlivům
 - Time Charter
 - velká část tonáže vázána dlouhodobou nabídkou a poptávkou → dlouhodobé kontrakty
 - působení tržních vztahů nepřímé → projevuje se se zpožděním
- tankery (tekuté náklady)
 - odlišná tvorba cen
 - Voyage Charter
 - ne konkrétní číselné vyjádření hodnot, ale pouze index podle zvláštních tabulek (tzv. **WORLDSCALE** – Worldwide Tanker Freight Scale)
 - tabulky obsahující základní sazby ze všech námořních přístavů a do všech přístavů
 - představují hodnoty 100%
 - kalkulovány pro námořní tanker určitých parametrů
 - náklady včetně průjezdních poplatků průplavy a sazby za zdržné

- účtovací měna – USD
- v průběhu roku upravovány formou dodatků

Pojištění v nákladní námořní přepravě

- tři základní druhy
 - pojištění nákladu/zboží přepravovaného po moři (Cargo)
 - pojištění námořních lodí dopravujících náklady/zboží (Casco)
 - pojištění odpovědnosti provozovatele (vlastníka) lodi (P&I Insurance – Protection and Indemnity)

Pojištění nákladu/zboží – Cargo

- sjednáváno s pojišťovacími společnostmi (ČR – převážně Česká pojišťovna)
 - část pojistných rizik kryjí na londýnském pojišťovacím trhu
- smlouvy uzavírány přímo nebo pomocí prostředníka
- typy pojistek
 - pojistka na určitou částku pojistné hodnoty až do jejího vyčerpání
 - vhodné pro opakované dodávky
 - pojistka zní na celkovou pojišťovací hodnotu
 - na dílčí zásilky vydává pojišťovna certifikáty
 - pojistka sjednána na určitou předem ohraničenou dobu nebo až do odvolání
 - po tuto dobu každá zásilka automaticky pojištěna
 - vyúčtování pro každou zásilku zvlášť
 - pojistka bez ohraničení částky ani doby
 - krytí rizik v platnosti až do vypovězení pojistky
 - vhodné pokud je námořní přeprava součástí multimodální
 - jednorázová pojistka pro konkrétní náklad a cestu
- v praxi – na tzv. CIF hodnotu plus 15%
- Institute Cargo Clause
 - obsahuje rizika, která je možno pojistit
 - sestavený na londýnském pojišťovacím trhu → ostatní se zpravidla přizpůsobují
 - tři typy
 - C
 - krytí škody způsobené požárem, explozí, najetím na mělčinu nebo dosednutím na dno, potopením, převrácením lodi, vykládkou v tísňovém přístavu, vhozením nákladu do moře a společná havárie
 - vyloučeny škody způsobené úmyslně (× dají se pojistit samostatně) a krádeže
 - B
 - krytí rizika jako v C a navíc škody způsobené zemětřesením, vulkanickou erupcí a ozářením, smetením z paluby do moře, zvlhnutím v dopravním prostředku a totální ztrátou nákladu/zboží spadnutím do moře při překladi v přístavech
 - A
 - nejrozšířenější typ krytí rizika
 - zahrnuje prakticky všechna rizika, ztrátu a poškození nákladu/zboží
 - ne ztráty vyplývající z přirozené povahy nákladu/zboží, úbytky způsobené vytékáním a hmotností, rizika skrytých vlastností nákladu/zboží a ne náhrada za časová zdržení
- dále kryjí
 - $\frac{3}{4}$ tzv. konsolidační odpovědnosti
 - společnou havárii a záchranu na moři
 - ztrátu lodi – i konstrukční
 - kontakt s letadly a kosmickými předměty
 - pirátství, krádeže spáchané cizími osobami
- nekryjí (někdy možnost připojištění)
 - válečná nebezpečí

- stávky
- úmyslně způsobené škody jednotlivou osobou
- škody způsobené nukleární explozí
- pojem „havárie“ (Average)
 - „technický“ termín vztahující se k částečné ztrátě lodi
 - zvláštní havárie (Particular Average)
 - nahodilá ztráta nebo škoda
 - týká se výhradně daného pojištění nákladu/zboží a jeho vlastníka (nebo lodi)
 - společná havárie (General Average)
 - částečná škoda, kdy hodnota ztráty nebo poškození nákladu/zboží, patřící určitému subjektu, je rozdělena na všechny účastníky společného námořního podnikání
- likvidace škod → vyžadované doklady
 - pojišťovací certifikát
 - obchodní účet
 - konosament nebo nákladní list
 - potvrzení příjemce, pokud převzal zboží – včetně příslušné korespondence
 - odhad výše škody nebo nápravy způsobené škody
 - odbornou inspekční zprávu o rozsahu škody

Pojištění lodi – CASCO

- jiný název – Hull and Machinery Insurance – H + M (pojištění trupu a motoru)
- uzavírá se na mezinárodních pojišťovacích trzích
 - Londýn
 - další – USA, Francie, SRN, Japonsko, Skandinávie, ... → podmínky zpravidla odvozují od londýnských
- obvykle prostřednictvím pojišťovacího brokera
 - úkol – vyhledat prvního, hlavního pojistitele (→ kryje největší část pojišťovací hodnoty) a následně další pojistitele => rozklad rizika
- pojistitelé – sdružení v organizaci „Lloyd’s“ × pracují na vlastní účet
- odpovědnostní pojištění vlastníka/provozovatele lodi
 - obvyklé krytí
 - zranění/smrt osob (posádky) a způsobení takové újmy třetím osobám, repatriace námořníků, jejich platy během nemoci, ztráty zaměstnání, ztráty svršků, ...
 - výlohy za deviace lodi při nemoci/zranění námořníka, výlohy při karanténě lodi
 - výlohy spojené s černými pasažéry, dezertéry a utečenci
 - odpovědnost za škody způsobené posádkou
 - odpovědnost vůči třetím osobám
 - škody způsobené lodí v přístavech, průplavech a na moři
 - škody a ztráty na přepravovaném nákladu/zboží
 - celní pokuty, za které je odpovědný provozovatel lodi
 - škody za znečištění moře
 - škody z General Average nekryté pojištěním H + M
 - 1/4 kolizní odpovědnosti
 - některé další škody dle konkrétní pojistné smlouvy
- rozsah krytí a spoluúčast může být velmi individuální
- zpravidla nekryto
 - vědomě nesprávný popis zboží v B/L
 - úbytek zboží, když byl podepsán B/L na větší množství zboží s tímto vědomím
 - anti/po datování konosamentů
 - vydání zboží bez předložení B/L
 - vyložení zboží v jiném přístavu, než je uvedeno v B/L
 - pozdní příjezd lodi, opomenutí naložit zboží
 - úmyslné porušení přepravní smlouvy
 - škody na zboží vzniklé před/po naložení

- hotové peníze, pokud nebyly řádně uloženy
- palubní náklad, nebyl-li předmětem přepravní smlouvy
- ztráty dopravného, Demurrage, Detention, nesolventnost obchodního partnera
- válečná a nukleární nebezpečí
- kontraband (nezákonná přeprava zboží)
- kluby
 - organizace kryjící rizika × ne pojišťovny
 - neziskové organizace pracující na základě tzv. vzájemnosti
 - účastníci krytí – neplatí pojišťovací prémie, ale příspěvky (Calls)
 - systém solidárního ručení a solidárního plnění
 - poskytují i další služby → peněžní záruky při arestacích lodí, pomoc při kolizích, právní porady a odborné konzultace, ...
 - účelně prováděné investice → umožňují platit nižší příspěvky

Lloyd's of London (Corporation of Lloyd's)

- londýnský pojišťovací trh
- pojišťuje se zde téměř vše → lodě, letadla, velké stavby, ropné vrtací věže, továrny, ...
- počátek 1688 → kavárna Lloyd's Coffee House (Edward Lloyd)
 - klientela – námořní kapitáni, obchodníci, rejdaři, ...
 - soustředění informací z oboru námořního podnikání
 - postupně uznávané místo námořního pojišťování
- 1871 – Corporation of Lloyd's
 - uzákoněna anglickým parlamentem
- 1982 – další zákon → úprava podmínek činnosti
- 2000 – krize → soudy USA uznaly odpovědnost společností zpracovávající azbest za poškození zdraví zaměstnanců
- ne obchodní společnost, nemá akcionáře, nepřijímá odpovědnost za pojištěná rizika
- společenství pojistitelů → členové
 - řídí ho
 - přejímají pojišťovací rizika na svůj účet
 - plně odpovědní za to, že aby pojišťovací závazky byly kryty jejich majetkem
- zásada individuální a neomezené odpovědnosti
- řídicí orgán – rada (Council)
 - stanovuje pravidla pro přijetí členů → finanční předpoklady
 - finanční kontroly členů => téměř vyloučeno, že by pojistitel nebyl schopen dostát svým závazkům
- poskytuje pracovní prostory a celou řadu podpůrných služeb
- více než 20 000 členů → seskupení asi ve 40 syndikátech
- členové zpravidla nejednají přímo s klientem, ale prostřednictvím zprostředkovatele
 - vyhledá více pojistitelů → rozložení rizika
 - odměna – zpravidla vyplácí pojistitel, ne pojištěný
- skupina námořních pojištění a pojištění ostatních rizik

Mezinárodní instituce činné v námořní přepravě

IMO – International Maritime Organisation (Mezinárodní námořní organizace)

- 1948 – na základě Konvence OSN jako IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organisation – Mezivládní poradní organizace pro námořní dopravu)
 - začala fungovat až 1958
 - nový název (IMO) od 1982
- z jejího podnětu přijata řada (více než 20) mezinárodních smluv → pravidelná novelizace
 - Mezinárodní konvence o bezpečnosti života na moři (SOLAS)
 - konstrukce lodí, vybavení záchrannými prostředky, pravidelné kontroly technického stavu, ...

- odpovědnost za aktivity spojené s realizací Konvence OSN pojednávající o hrozbách znečištění moře plavidly
- hlavní cíle
 - zajištění optimální bezpečnosti námořní plavby a mezinárodní sjednocení jejího provozování, zejména se zřetelem na zabezpečení lidského života na moři
 - zabránění znečišťování moří
 - stanovení optimálních podmínek k odborné způsobilosti členů lodních osádek
- ne zaměřeni na jakékoli řešení problematiky podmínek námořního obchodu
- 1965 – jednotné přepravní podmínky a dokumenty
 - námořní přeprava osob i nákladu/zboží
 - rychlé odbavení lodí v přístavech, zjednodušení postupů všech zúčastněných subjektů
- specializovaná agentie v rámci OSN
- sídlo – Londýn
- řídicí orgán – shromáždění
 - schůze jednou za dva roky
 - zástupci všech 152 členských států (ČR od 1993 – ČSSR od 1963)
 - schvalování mnoha rezolucí → závazné pro členské státy
- Rada
 - řídí činnost mezi zasedáními
 - zástupci 32 členských vlád – voleni shromážděním
- řada různých výborů, expertních skupin, ...
- některé konvence a pravidla
 - MARPOL (Marine Pollution – International Convention for Prevention of Pollution from Ships) – soubor pravidel na ochranu životního prostředí na moři
 - SCTW (Standards of Training, Certification of Warchtkeeping for Seafarers) – podmínky, které musí splňovat námořník, aby získal certifikát způsobilosti k práci na lodi
 - SOLAS (Safety of Life at Sea) – o bezpečnosti životů při provozu námořních lodí
 - IMDG Code – podmínky přeprav nebezpečného zboží po moři
 - ISM Code (International Safety Management) – podmínky bezpečného řízení lodí

BIMCO – The Baltic and International Maritime Council (Baltská a mezinárodní námořní rada)

- 1905 – založena skupinou rejdařů operujících především v oblasti Baltského a Severního moře
- sídlo – Dánsko (Bagsvaerd)
- členové – rejdaři, operátoři lodí, ale i pojišťovatelé, klasifikační společnosti, banky, ...
- cíl
 - spojování společných zájmů rejdařů a ostatních subjektů činných v námořní přepravě
 - přijímání opatření ve prospěch těchto zájmů
 - vzájemná informovanost členů o problematice námořní přepravy, ...
- vydává schválené dokumenty (např. konosamenty, Charter Party, ...)
- spolupráce s řadou institucí
- organizátor řady mezinárodních seminářů a kurzů

Klasifikační společnosti v námořní přepravě – lodní námořní registry

- neziskové organizace zaměřené na problematiku zajišťování technického dozoru a kontroly nad provozem námořní tonáže s cílem garance maximální bezpečnosti námořní plavby, důsledné ochrany lidských životů a ochrany životního prostředí a majetku na moři
- činnost hrazena z poplatků za provádění inspekci, z výnosů za pořádané odborné akce a z tzv. subskripce v tzv. Register Book (přetišťování výňatků apod. z registrační knihy plavidel)
- řízeny výborem (General Committee)
 - zástupci pojišťoven, loděnic, námořní techničtí odborníci, výrobci oceli a další
 - všechny funkce dobrovolné a neplacené
- činnost
 - vydávání lodního rejstříku a pravidel lodní klasifikace
 - schvalování plánů lodí a strojů

- provádění klasifikace lodí a vydávání klasifikačních certifikátů
- kontrola kvality stavebních prvků a materiálů určených ke stavbě námořních plavidel
- technický a technologický dozor a kontrola kvality při stavbách nových lodí, při rekonstrukcích, generálních opravách nebo opravách běžných, při provádění údržbářských prací
- periodické prohlídky lodí a lodních zařízení a vydávání terminovaných příkazů a nařízení vedoucích k odstranění zjištěných závad a nedostatků
- všestranná odborná výzkumná činnost
- konzultační a poradenská činnost
- vydávání a rozšiřování odborných publikací a periodik
- evidence lodí, vedení jejich záznamů, registrace havárií, registrace potopených a zničených lodí
- národní klasifikační společnost – téměř ve všech přímořských státech, ale i v některých vnitrozemských
- nejvýznamnější na světě
 - Lloyd's Register of Shipping – VB (1834)
 - Bureau Veritas – Francie (1828)
 - Germanischer Lloyd – Německo (1867)
 - Registro Italiano Navale – Itálie (1861)
 - Nippon Kaiji Kyokai – Japonsko (1899)
 - ...
- 1968 – International Association of Classification Societies (IACS)
 - sdružuje velkou většinu lodních registrů světa
 - za účelem sjednocení pravidel jejich činnosti
- i v ČR – Český lodní registr
 - v současnosti žádná registrovaná námořní nákladní loď
- obvykle síť zástupců po celém světě (zejména ve významných přístavech)
 - občas se zastupují navzájem

Námořní přeprava ve sféře vnějších ekonomických vztahů

- nezastupitelná úloha
 - reprodukční proces → napomáhá zabezpečovat uspokojování širokých přepravních potřeb
 - na světovém obchodním trhu
 - dáno rozvinutou dělbu práce, integrací, globalizačními trendy, rozvinutou celosvětovou výměnou zboží
 - platby za námořní přepravu
 - co do rozsahu – hned za zbožíovými platbami
 - někdy vyšší
 - současný jev
 - existence velkých monopolů a dalších menších podnikatelských subjektů pod tzv. lacinou vlajkou (Flag of Convenience – FOC)
 - především Libérie a Panama
 - značná část americké, řecké, ruské i další tonáže
 - nižší některé poplatky, daňové úlevy či osvobození, vysoký stupeň liberálnosti zákonných norem, ...
- => problematika tzv. Off-Shore center
- ne apriori nekvalitní, podřadná či špatně udržovaná
 - odliv problém (zejména pro přímořské státy) → snaha nalákat je (nové registry s příznivějšími podmínky, ...)

Námořní přeprava a její vztah k ekonomice ČR

- úměrná rozvoji obchodních vztahů se zámořskými státy
- dříve
 - platba v devizách → druh nákupu dovozního zboží => přímý vliv na zahraniční obchod

- upřednostňování námořní tonáže a přístavů socialistických států
- dnes stále úloha plateb za námořní přepravní operace × ne celostátní řízený problém
- vlastní čs. námořní plavba
 - snižování devizových nákladů
 - možnost čelit různým diskriminacím či jiným opatřením
 - možnost ovlivňovat výši námořních sazeb
 - ...
 - dnes již nemáme
- geografická poloha
 - výhoda – přímé sousedství s hlavními obchodními partnery
 - nevýhoda – značné náklady za přepravy do přístavů a z nich

Konosament – Bill of Lading (B/L)

- legislativa ČR – „náložný list“

Historický vývoj konosamentu

- podobný dokument – již z doby římského impéria → námořní doprava obilí
- Středozemní moře → severská hansovní města
 - centra námořního obchodu
 - uplatnění prvních námořních dokumentů
- malé lodě → celolodní zásilky
 - bez časové pravidelnosti
 - ve vlastnictví jednotlivých obchodníků (doprava svého zboží, často i kapitáni, ...)
- rozvoj manufaktur → navázání obchodních styků se vzdálenými obchodními středisky
 - obchodníci přestávají doprovázet své zboží na lodích => nový typ obchodní činnosti – rejdářství
 - námořní doprava cizích zásilek za určitou úplatu
 - majitel lodi zároveň kapitán
 - potřeba vystavování určitých dokladů potvrzujících převzetí zboží + závazek dopravce k odevzdání zboží => první prototypy konosamentů
- zákoníky italských měst → stanovují právní závazek vystavování potvrzení a další podmínky
 - plná odpovědnost kapitána za svěřené zboží
- 15./16.stol. – rozvoj námořní dopravy
 - objevy nových světadílů → koloniální výboje => rozpory a války mezi mocnostmi
 - důležité válečné a obchodní loďstvo
 - růst bohatství států → především obchodníků
 - první důkazy o pravidelných přepravách zásilek a osob (později i pošty) → první pravidelné námořní linky
 - základ pozdějších kartelů
 - potřeba rychlejších a pružnějších obchodních operací
 - potřeba doklad, který bude potvrzením o převzetí vyjmenovaného nákladu/zboží k námořní dopravě, ale který dá současně majiteli takového dokladu výhradní právo disponování s přepravovaným zbožím podle jeho potřeb
 - plná akceptace zásady směnečného obchodu → převoditelnost práv
 - zisk hodnoty „cenného dispozičního papíru“
 - vycházelo se ze zásady, že nemůže být přepravován spolu se zbožím
- postupně pozornost v různých právních předpisech → povinnost vystavovat
- 18./19.stol. – dnešní podoba konosamentu
 - velké technické vynálezy, nevídaný průmyslový a obchodní rozvoj
 - prudký rozvoj výrobních prostředků → vyšší produktivita => zvýšený rozvoj mezinárodní obchodní výměny
 - doprava rozvoj aktivně ovlivňovala
 - rychlejší a pravidelnější spoje (plachetnice → parníky)
 - koncentrace finančního kapitálu → velké námořní liniové společnosti

- jedno z prvních odvětví vzniku monopolu
- sdružování menšího kusového zboží k přepravě
- zavádění standardních podmínek pro přepravu v jednotlivých relacích
 - na zadní straně konosamentu + podle potřeby doplňovány dodatečnými ustanoveními či podmínky
 - vycházelo se ze zásady, že konosamentní podmínky jsou náloďovateli známy a tento souhlasí s uskutečněním na jejich základě
- uzavření smlouvy – fyzické převzetí zboží rejdařem
- uvádění podmínek na konosamentu → jeden z hlavních důkazů o existenci smlouvy
- podmínky většinou ve prospěch rejdařů

=> konosament

- písemné potvrzení o nalodění zboží na palubu lodi v něm uvedené rejdařem
- udává podmínky, za nichž bude zboží přepraveno
- obsahuje závazek k vydání zboží v přístavu určení oprávněné osobě
- 1956 – definice v československých právních předpisech
 - konosament je cenný papír, představuje závazek dopravce vydat náklad, převzatý k námořní dopravě, bude-li mu předložen konosament a na něm potvrzeno přijetí nákladu
- vzrůstající vliv mezinárodního finančního kapitálu => zájem na zajištění svých nároků
 - zájem na tom, aby konosament obsahoval minimální závazky rejdaře
 - střet dvou zájmů → vítězí banky a přepravci
- => Harter Act + později Haagská a Hamburská pravidla
 - stanovují hlavní, resp. minimální odpovědnost rejdařů v liniové námořní přepravě
 - konosamenty postupně dokumentárními akreditivy => předmět zájmu členů Mezinárodní obchodní komory – MOK (International Chamber of Commerce – ICC)
 - vydala sjednocující dokumenty „Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy“ a tzv. ISP 98 (International Standby Practise)
 - ne závazné právní normy, ale bankami akceptovány

Konosament jako potvrzení o převzetí zboží

- původní funkce → totožná s funkcí nákladního listu
 - potvrzení rejdaře o převzetí zboží do své péče
- na B/L – „Shipped on Board“ nebo „Received for Shipment“
- potvrzuje kapitán nebo agent rejdaře
- subsidiárně zachycen závazek rejdaře přepravit a vydat zboží v přístavu určení v tomtéž stavu a množství, jak je uvedeno v konosamentu
 - podrobný popis zboží co do počtu kusů, množství, značek, obalů, ...
 - stejné množství problém
 - přípustný důkaz opaku → že bylo skutečně dodáno menší množství, než bylo uvedeno v konosamentu původně
 - zproštění odpovědnosti u suchých substrátů → nemožné zjistit přesnou hmotnost (např. podle ponoru, železniční váha, ...) – „Said to be“
 - stav × kvalita
 - za kvalitu obecně rejdař odpovědný není a ustanovení o kvalitě v konosamentu pro něj nejsou závazná
 - stav zboží je závazný
- Haagská pravidla
 - zakládá právní domněnku, že v něm uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídající skutečnosti × nejsou plným důkazem – možno provést důkaz opaku
- držitel konosamentu chtějí mít plnou jistotu o pravdivosti údajů → plný závazek rejdaře => snaha začlenit to do zákonů o konosamentu
 - držitel má vůči osobě, která konosament podepsala tzv. konklusivní důkaz o nalodění zboží => tzv. skripturní odpovědnost – konosament plným důkazem vůči rejdaři
 - i právo vyžadovat vydání zboží, které nebylo naloděno, není-li o tom v konosamentu zmínka + nedostal-li držitel v době obdržení konosamentu zprávu, že k nalodění nedošlo

- rejdař se může zprostit povinnosti, pokud prokáže, že nepravdivý skutkový údaj byl způsoben bez jakékoli viny na jeho straně
- odpovědnost rejdaře z titulu nesprávných údajů o zboží → jiná vůči náloďovateli než vůči příjemci
 - k náloďovateli – tzv. čistá odpovědnost → možnost odvolání na zásadu právní domněnky a prokázání, že uvedené údaje neodpovídají pravdě
 - k třetí osobě (příjemci) – skripturní odpovědnost → vyvrácení domněnky o pravdivosti nestačí => navíc musí prokázat, že nesprávné údaje byly způsobeny okolnostmi, za které on nenese vinu

Konosament jako důkaz o dopravní/přepravní smlouvě

- česká legislativa – Smlouva o přepravě věci
 - smluvní strany – dopravce a odesílatel
- × praxe – smlouva dopravní / smlouva přepravní
 - smluvní strany – rejdař a náloďovatel
- sám o sobě není smlouvou → jedním z možných důkazů o její existenci
- vznik smlouvy (liniová plavba)
 - již před vystavením a podepsáním konosamentu
 - předpoklad – dopravní/přepravní smlouva byla uzavřena již ve formě přihlášení zásilky k dopravě u rejdaře
 - forma – ústní, písemná i jiná
 - skutečný okamžik uzavření smlouvy
 - pouze pokud rejdař nebo jeho zástupce přihlášené zboží k dopravě přijal/akceptoval
- ukončení přepravy podle dopravní/přepravní smlouvy realizované na základě B/L
 - převzetím zboží oprávněnou osobou → předloží rejdaři originál konosamentu
- průkazní listina o uzavření dopravní/přepravní smlouvy
 - uvedeny podmínky smlouvy, resp. práva a povinnosti dopravce a náloďovatele
 - možnost ujednání změn obsahu → závazné pouze pro smluvní strany
- při uzavření se má za to, že odesílatel přihlášením svého zboží k přepravě akceptoval a udělil souhlas k uskutečnění dopravy za standardních přepravních podmínek příslušného liniového rejdaře
- postavení třetích osob (příjemci zboží, držitelé konosamentu)
 - oprávněny předpokládat, že konosament obsahuje všechny nutné podmínky uzavřené dopravní smlouvy

Konosament jako cenný a obchodovatelný papír

- souvisí s funkcí jako „potvrzení rejdaře o převzetí zboží“ a na ní navazující funkcí jako „potvrzení závazku rejdaře jím přepravované zboží vydat oprávněné osobě předloživší mu konosament, je-li na něm potvrzeno převzetí zboží“ => základní složka „cennosti“ konosamentu
- legitimační, prezentační a dispoziční doklad
- důležitá vlastnost – oběžnost
 - vyplývá z převoditelnosti → nazývá se obchodovatelnost
 - pouze je-li vystaven na řad nebo na doručitele
- dispoziční dokument
 - povinnost rejdaře vydat zboží osobě, která mu předloží originál
- × nákladní listy – běžné v ostatních druhích dopravy
 - nemá ho příjemce u sebe
 - právo disponovat zásilkou → odesílatel (do předání příjemci) + v rámci smlouvy dopravce (např. uplatnění zástavního práva)
 - příjemce nemá dispoziční právo dříve, než zásilku převezme
 - příjemce má dispoziční právo již během trvání přepravy, pokud se prokáže originálem B/L
- představuje zboží, na které byl vystaven, resp. reprezentuje jeho hodnotu/cenu → dispoziční dokument => právo disponovat s tímto zbožím
 - zboží může být za pomoci B/L i prodáno
 - může být dán do zástavy pro poskytnutí úvěru
 - ...

- cenný papír
 - listina zřízená o právním poměru mezi věřitelem a dlužníkem, v níž je obsaženo písemné prohlášení dlužníka o jeho závazku, zakládající věřiteli nárok na plnění a která je zásadně nenahraditelnou podmínkou pro vznik práva, jeho trvání, jeho výkonu a pro jeho možný převod na třetí osobu
 - příjemce – subjekt uplatňující nárok na vydání zboží (jako věřitel)
 - dopravce – subjekt, který je povinen plnit závazek jako dlužník
 - nesplňuje každý konosament
- legitimační a prezentační význam → nárok na vydání zboží
 - pouze proti předložení originálu konosamentu
 - rejdař povinen plnit, aniž by měl povinnost zkoumat tzv. materiální legitimaci předkládajícího subjektu (pravost podpisu, okolnosti nabytí konosamentu, ...)
 - výjimka – při známosti nebo oprávněném podezření o získání B/L podvodem (nelegálně)
 - možnost převedení oprávnění ve formě rubopisu na jinou osobu => stává se vlastníkem zboží
- přepravně-právní vztahy
 - neřeší problematiku vlastnictví zboží
 - z hlediska dopravní/přepravní smlouvy vlastnictví zcela irelevantní
- převod konosamentu
 - převod vlastnictví zboží i dalších práv a povinností náloďovatele vyplývající z uzavřené smlouvy
 - úhrada přepravného
 - právo rejdaře vyžadovat jeho úhradu od kteréhokoli držitele konosamentu, který žádá vydání zboží
 - původní náloďovatel stále ručí za zaplacení přepravného i splnění eventuálních dalších nároků
- použití jako tzv. dokumentárního akreditivu (Letter of Credit – L/C)
 - akreditiv představován listinou, ve které jsou uvedeny podmínky akreditivu
 - ochrana před platební neschopností a před eventuálním nepřevzetím kupovaného zboží
 - písemný závazek bankovního ústavu vývozci, který je vystaven na základě instrukcí příkazce (dovozce) k poskytnutí plnění stanoveného akreditivem do výše tzv. akreditivní částky
 - pouze proti předložení stanovených dokumentů (→ může být konosament)
 - přesně dané vlastnosti (podoba) takového B/L (→ obchodovatelný)
 - operace nezávislá na kupní smlouvě → smluvní strany se zabývají konkrétními používanými dokumenty, ne zbožím

Funkce konosamentu v trampové dopravě

- funkce potvrzení o nalodění určitého zboží
- ne důkaz o dopravní smlouvě byla-li uzavřena ve formě charter party
- má povahu cenného a dispozičního papíru
- přepravní podmínky → většinou odvolání na Charter Party
 - v B/L pouze stručně skutečnosti mající význam pro příjemce (množství nákladu, ...)
 - problém – příjemce jiná osoba než původní charterer → duplicita dvou smluv
 - poměr dopravce charterer → určuje C/P
 - poměr dopravce náloďovatel/příjemce → vychází z B/L

Druhy konosamentů

- podle převoditelnosti
 - na řad
 - na jméno
 - na doručitele
- podle převzetí zásky, resp. z hlediska nalodění a přijetí zboží
 - palubní (On Board, Shipped)
 - „konosament o nalodění“
 - vystavován na skutečně přijaté zboží, naloděné na konkrétní loď v něm jmenovanou
 - uznáván a plně akceptován bankami

- plné vyjádření v textu → „Shipped on Board“ + konkrétní jméno lodi × neuvedení, či jiné dodatky („Or Other Vessel“, ...) → možnost odmítnutí akceptace bankou
- jistota zboží na lodi → není vystaveno riziku škod
 - rejdař nemusí vždy přebrat plnou odpovědnost za rizika vzniklá mimo jeho loď
- přejímací (Received for Shipment)
 - pouze potvrzení dopravce, že zboží bylo převzato k nalodění a že byl zajištěn lodní prostor buď na konkrétně jmenované lodi, nebo na nejbližší nejmenované lodi jeho linky
 - není zřejmé, že zboží je již na palubě určité lodi → často nesplňuje podmínky obchodního kontraktu
 - ne záruka nalodění na danou loď + zvýšené riziko poškození ještě před naloděním
 - akceptace bankami a příjemci jen ve výjimečných případech
- v praxi někdy jakási kombinace
 - může být v rozporu s právními předpisy
 - na Received B/L se dodatečně poznamenává jméno lodi a skutečné nalodění
 - z jednoho na druhý → úpravy slov v textu, připojení doložek
 - některé banky je odmítají
- průběžný, resp. přímý (Through B/L)
 - účel – krytí celé přepravy nebo alespoň její větší části
 - rozšíření spojeno s rozvojem kontejnerových přeprav
 - podíl dvou a více dopravců na přepravě → uzavírají mezi sebou smlouvy
 - nejčastěji vystavován rejdařem (může být železničním dopravcem, MTO, zasílatelem, ...)
 - námořní – pouze pro námořní přepravu → podílejí se dva nebo více námořních dopravců
 - založen na dvou konosamentech – jeden nazýván lokální B/L
 - vystavuje subjekt provádějící dopravu na počátečním nebo na konečném úseku cesty
 - místo určení – přístav, kde se uskuteční překládka / místo vykládky
 - naloděvatel – zaoceánský rejdař nebo jeho agent
 - ne k obchodu, pouze opravňují k odběru zboží
 - smíšené – multimodální přepravy → většina po moři
 - pokud do konečného přístavu není přímé námořní spojení (překládka v tzv. nácestném přístavu) + např. časová tíseň (přímý jede za dlouho, ...)
 - lze použít, pokud není zakázáno akreditivními podmínkami
 - vystavující subjekt
 - přebírá závazek přepravení zásilky z přístavu nalodění do přístavu určení, přičemž sám zajistí překládku a další návaznou přepravu/spojení
 - může být každý ze zúčastněných partnerů
 - otázka odpovědnosti
 - za škodu – daný účastník jen pokud se zboží nachází v jeho péči
- × zasílatelský (speditérský) průběžný konosament
 - pouze potvrzení o zajištění přepravy nákladu z vnitrozemí do místa určení
 - nemá povahu cenného papíru → není obchodovatelný
 - nepotvrzuje existenci dopravní/přepravní smlouvy (pouze zasílatelské)
- zasílatelský B/L (House B/L)
 - vystavuje zasílatel
 - spekulativní doklad → svou podstatou ne konosament
 - zasílatelské potvrzení o dodání nebo o převzetí zásilky
- s výběrem přístavu vykládky (Optional B/L)
- společný konosament (Joint B/L)
 - vystavován jménem několika rejdařů → v příslušné relaci udržují pravidelnou sdruženou liniovou dopravu
 - navzájem vázáni příslušnými úmluvami
 - obvykle ručí solidárně za uskutečnění celé přepravy
- sběrný konosament (Groupage B/L)
 - palubní konosament používaný pro několik drobných zásilek

- obvykle na řad přístavního zasílatele
- účel – zisk levnějšího dopravného (samostatné konosamenty → vyšší sazba ve formě tzv. minimálky)
- může být několik zásilek i pro několik různých příjemců
- další druhy
 - jméno podle účelu (celní, Master, Express, ...)
- elektronická forma B/L (virtuální podoba)
 - převod pomocí EDI, Internetu, ...
 - stále řešená problematika – ochrana a zamezení zneužitelnosti
 - v současnosti – internetová platforma – systém BOLERO
 - umožňuje elektronickou on-line výměnu dat
 - otevřený, neutrální systém → účast světových bank, velkých logistických firem a dopravců
 - existence BOLERO B/L → funkce klasického B/L bez jeho listinné podoby
 - zabezpečení – Title of Registry (rejstřík titulů) → bezpečná databáze centralizovaného záznamu všech práv a povinností provázejících používání B/L
 - expanze omezená → nevyhovující příslušná mezinárodně platná právní úprava
 - v současnosti růst významu MT dokumentů → konosamenty pro multimodální přepravu

Obsah konosamentu a jeho náležitosti

- různé pro právní řády různých států
- jméno lodi a jméno rejdaře
 - významné pokud je dopravní/přepravní smlouva doplňkem kupní smlouvy
 - bez jména lodi – banka by neproplatila akreditiv
- místo nalodění
- jméno odesílatele
- místo určení
 - konec závazku rejdaře
 - přístav nebo jeho konkrétní část
 - možnost opce
 - proti normálnímu B/L (předem určený vykládací přístav) stojí „opční konosament“
 - vyložení zboží v opci příjemce v některém bezpečném přístavu podle geografického vymezení (např. mezi Antverpami a Hamburkem)
 - nutno dát vědět včas rejdaři (dohodnutí lhůta) × kapitán oprávněn vyložit zboží do skladu v některém z vymezených přístavů → na účet příjemce
- jméno příjemce nebo údaj, na čí řad byl B/L vystaven, resp. že jde o B/L na doručitele
- komu avizovat příchod zboží (Notify Address)
- název zboží a jeho charakteristika
 - zejména údaje zaměřené na druh zboží, jeho množství a stav
 - kusové zboží – podrobný popis
 - hromadné náklady – stačí stručné údaje
 - rozsah popisu často předepsán v zákonech jednotlivých států
 - v případě vzniku škod při nesprávném uvedení druhu či charakteristiky zboží → plnou odpovědnost nese náloďovatel
 - nejasné nebo neúplné informace → rejdař počítá nejvyšší možnou tarifní sazbu (pokud jsou rozdílné sazby podle druhu přepravovaného zboží)
- uvádění značek (tzv. signa)
 - na bednách, pytlích, přímo na zboží, ...
 - měly by být dostatečně čitelné a trvalé → identifikace zásilky v přístavu určení
 - rejdař
 - uvádí případné závady na signování do konosamentu
 - hlídá při nakládce, aby značky odpovídaly údajům v konosamentu
- množství
 - hmotnost nebo objem

- kontejnerové přepravy – celková hmotnost kontejnerů
- rozměrné nebo nadrozměrné zboží – i rozměry
- podezření rejdaře o chybných údajích → možnost kontroly × uvedení poznámky do konosamentu
- zjevný stav zboží a obalů (Apparent good order and condition)
 - vizuální zjištění vnějšího stavu
 - předpoklad nalodění zboží v dobrém stavu → ve stejném je rejdař povinen ho vydat => značná pozornost
 - zjištění nedostatků → poznámka v konosamentu (tzv. nečistost konosamentu → není akceptován bankami)
- dopravné/přepravné a jiné úhrady rejdaři
 - sazba se většinou v konosamentu neuvádí → „Freight Prepaid“ – uhrazeno v přístavu nalodování
 - někdy platba až v přístavu určení (do některých relací stanoveno předpisy) → uvádí se sazba za příslušnou jednotku
- doba a místo vydání konosamentu
 - datum vystavení → vliv na proplacení konosamentu
 - zpravidla v přístavu nalodění, ale může být i jinde (např. ve vnitrozemí) → nepodepisuje kapitán lodi (rejdař nebo jeho zmocněný agent)
- číslo a počet vydaných konosamentů
 - všechny vydané originály tvoří tzv. Full Set
 - počet se řídí např. právem státu, ve kterém je vystaven (nejčastěji tři)
 - tzv. Express B/L – žádný originál
 - všechny stejná platnost
 - plněním na základě jednoho ostatní pozbývají platnost
 - několik kopií
 - ne cenné papíry → neobchodovatelné
 - pro celní, statistické, evidenční účely, ...
- podpis rejdaře, kapitána nebo agenta
- v praxi zpravidla stačí, pokud z něj vyplývá
 - potvrzení příjmu zboží na loď
 - dostatečně jasně stanovená cesta a přístav určení a náklad
 - kdo je oprávněným příjemcem, resp. jak se určí

Čistý konosament a záruční list

- strach rejdařů z odpovědnosti → často zapisovány pouze domněnky o poškození => problémy nalodovatelů v bankách
- charakter čistého konosamentu nemění (konference Mezinárodní obchodní komory – 1950)
 - doložky, které výslovně neuvádějí, že zboží nebo jeho obal je nevyhovující
 - doložky osvobozující rejdaře od jeho odpovědnosti za riziko vyplývající z povahy zboží nebo jeho obalu
 - doložky, kterými rejdař prohlašuje, že mu není znám obsah, hmotnost, objem, rozměry, jakost nebo technické zvláštnosti zboží
 → začleněno do podmínek INCOTERMS
- nečistý B/L
 - zjištění podstatných závad při nakládce → jejich uvedení do konosamentu
 - banka ho může odmítnout proplatit
- neuvedení zjištěných závad → potvrzení, že zboží bylo naloděno bez závad => povinnost bez závad ho také vydat
- neshody rejdaře a nalodovatele o závadě zboží → právo nalodovatele vyžádat si zjištění stavu odborným znalcem a pořídit o tom tzv. protest + možnost žádat zpětné vydání zboží
- oprávněný nárok rejdaře
 - výměna poškozené části/kusu/skupiny zboží za novou nebo oprava
 - oprava či výměna obalů

- vystavení tzv. záručního listu ve prospěch rejdaře
 - závazek náloďovatele uhradit všechny výdaje, které rejdaři vzniknou z titulu vadného zboží
 - čistý konosament → zboží naloženo bez závad × rejdař vydává vadné zboží => předpoklad, že poškození vzniklo během přepravy
 - mělo by být použito jen u menších závad × větší závada → v podstatě podvod vůči příjemci (nedostane zboží odpovídající obchodnímu kontraktu)
 - podle mezinárodního práva – není v souladu s dobrými mravy → neoprávněný prospěch získaný na úkor třetí osoby (některé státy ho dokonce považují za podvod)
 - uplatňuje se i v případě sporu náloďovatele a rejdaře (podstata závad, množství) – pokud už není čas nebo by bylo příliš nákladné zjišťovat skutečnost → zjistí se až v přístavu vykládky

Převod konosamentu a jeho oběh

- dělení konosamentů z hlediska převoditelnosti
 - na řad
 - převod za pomoci rubopisu (indosamentu)
 - uvádí přímo určitou osobu, na jejíž řad byl vystaven nebo neuvádí žádnou osobu, označen pouze sovy „na řad“ (→ vystaven na řad náloďovatele)
 - plně obchodovatelný
 - na jméno
 - vystavený na jméno oprávněného příjemce zboží v přístavu určení
 - není převoditelný rubopisem
 - převod možno uskutečnit cesí – právní listina o postupu práv vyplývajících z konosamentu
 - zboží se vydává pouze osobě, která je v něm uvedena → často není třeba originál konosamentu, ale stačí osobní garance
 - požívá se jen omezeně (např. přeprava velmi hodnotných zásilek)
 - na doručitele
 - málo využíván, zákonodárství některých států ho nezná
 - zboží vydáno každému, kdo se jím prokáže
 - podmínka – rejdaři není známo nic o eventuálním nezákonném nabytí příslušného konosamentu
 - převod se uskutečňuje fyzickým předáním

Převod konosamentů (Indosace)

- indosace konosamentu
 - jednostranné písemné osvědčení uvedené na druhé straně konosamentu, na jehož základě oprávněný majitel konosamentu převádí svá práva a povinnosti na jinou osobu
 - přechod nároků z indosanta na indosatáře
- indosant (žirant) – převádí nárok
- indosatář (žiratář) – na něj nárok převáděn
- dvě formy
 - bianco konosament
 - osoba, na jejíž řad má být zboží dodáno (náloďovatel nebo příjemce) indosuje tím, že napíše své jméno na rub konosamentu
 - zboží může odebrat každý jeho držitel nebo převést svá práva pouhým předáním nebo novou indosací => prakticky změna konosamentu z „na řad“ na „na doručitele“
 - plný konosament
 - uvedení tzv. order doložky a uvedení jména indosatáře + podpis, místo a datum
 - není-li doložka „... or Order“ příjemce nemůže B/L dále převést
- musí být zároveň fyzické předání
- převod veškerých práv vyplývajících z existence dokladu
 - převod nároku na vydání zboží a převod věcných práv ke zboží
 - možnost omezení převáděných práv (např. pouze odběr zboží)

Oběh konosamentu

- od náloďovatele k příjemci
- B/L na jméno nebo na řad příjemci
 - odeslání konosamentů příslušnému příjemci
- B/L na řad náloďovatele nebo pouze na řad
 - před odesláním nebo doručením musí být řádně indosovány → bianco nebo plným žírem
- „normální odeslání“ – výjimečně
 - předem zaplacené zboží, bezplatná zásilka, odesílání zboží mateřských firem na filiálky
 - × častěji úhrada dokumentárním inkasem nebo za pomoci neodvolatelného akreditivu (otevřít kupující u konkrétně smluvené banky)
 - exportér předává konosament současně s jinými předepsanými doklady bance => po přezkoumání splnění akreditivních podmínek mu poukáže příslušnou finanční částku
 - konosament – indosován na banku nebo ve formě „in bianco“ → možnost banky disponovat zbožím nebo dále indosovat B/L
 - manipulace s konosamenty podle instrukce kupujícího (převod mezi místní a zahraniční bankou → jsou-li uzavřeny potřebné dohody)
 - konosament – forma úvěrového prostředku

Konosamentní doložky

- bližší určení závazků, resp. práv a povinností obou smluvních stran
 - doložky dopisované nebo ručně psané, resp. razítkované, mají větší význam než doložky předtištěné
 - použití se opírá o Haagská, resp. Hamburská pravidla nebo o zákony jednotlivých států
 - některé v rozporu se zákonným ustanovením nebo se ho snaží obcházet => v případě právního sporu neúčinné
 - v praxi tři druhy
 - všeobecné
 - speciální
 - restriktivní
 - doložka o posunutí odjezdu lodi (plavební doložky)
 - opravňují rejdaře k pozdějším odjezdům, než stanoví plavební řád
 - zajištění přesnosti prakticky nemožné × pro náloďovatele problém
 - rozsah musí být v tzv. rozumných mezích → podle typu lodi, délky cesty, konkrétních relací, ...
 - snaha o omezení v zájmu udržení klientely, přejímání vícenákladů, ...
 - palubní náklad
 - podmínky přepravy zboží na palubě
 - vyňat z působnosti Haagských pravidel, v Hamburských pravidlech jen rámcová ustanovení
 - dána minimální hranice odpovědnost rejdaře → snaha o omezení
 - doprava zboží na palubě vystavena mimořádnému riziku
 - dvě situace
 - náloďovatel výslovně předepsal loďení v podpalubí × rejdař na základě doložky uskutečnil dopravu na palubě => porušení kontraktu, rejdař plně odpovědný
 - náloďovatel výslovně nezakázal loďení na palubu – není jednota řešení
 - doložka o vnějším stavu, balení a popisu zboží
 - závazek vydat zboží ve stejně dobrém stavu, v jakém bylo přijato
- => kontrola vnějšího stavu a balení
- vadný stav → poznámka do konosamentu
 - ne vnitřní stav zboží
 - mají být používány jen v nevyhnutelných případech
 - důležité – co nejpřesnější znění (co, jak, druh poškození, přesný charakter a popis) a vyjadřování skutečného stavu zboží
 - všeobecné znění prakticky neúčinné
 - splňují-li → povaha restriktivních položek => rejdař nemůže být činěn odpovědným

- snaha bank a náloďovatelů o používání všeobecné standardní doložky
- doložka o hmotnosti, množství, počtu kusů, jakosti a obsahu
 - vytištěná v úvodním znění všech liniových konosamentů – „Weight, Measure, Numbers, Quality, Contents, Value Unknown“ (... neznámá)
 - několik různých pojmů × ve smyslu Hamburských (× Haagských) pravidel nedostatečná
 - hmotnost, počet kusů → celkem jednoznačné
 - kvalita, obsah a hodnota → nedostatečné
 - počet kusů, hmotnost nebo objem
 - výpočet dopravného
 - uvádí se v konosamentu na základě prohlášení náloďovatele
 - právo rejdaře odmítnout je, pokud má pochybnosti o pravdivosti, resp. neměl-li možnost kontroly
 - liniová námořní doprava – není problém s kontrolou → tato doložka nemá právní účinnost
 - kontejnerová námořní doprava – lze ověřit jen hmotnost, ne obsah
 - doložky mající za účel snížit odpovědnost rejdaře za množství, hmotnost nebo počet kusů jsou považovány za neplatné (podle Hamburských pravidel)
- doložka o nebaleném zboží
 - zvýšené riziko poškození → doložka upozorňující na tuto skutečnost
 - nezabývá rejdaře odpovědností za škody na nebaleném zboží × pokud dokáže vznik škody v důsledku nedostatečného balení
 - pouze částečná ochrana
- doložka o škodách vzniklých krádeží
 - nezabývá rejdaře odpovědností, pokud neprokáže, že učinil vše možné, aby takovým škodám zabránil
- doložka o poškození křehkého zboží
 - odporuje pravidlům (Haagským i Hamburským)
 - rejdař není povinen převzít křehké zboží k dopravě, pokud by nemohl zajistit jeho bezpečnou dopravu
 - může být zproštěn odpovědnosti, pokud prokáže, že nebyl předem informován o charakteru zboží nebo že škoda vznikla i přes zajištění veškeré možné péče
 - význam doložky – chrání při malých škodách, které se běžně při dopravě křehkého zboží vyskytují
- doložka o škodách vzniklých pocením
 - nelze zabránit (charakter zboží, střídání zeměpisných pásem, prudké změny teplot, ...)
 - ochrana – ventilátory × ne plně
 - škoda vzniklá pocením v důsledku povahy samotného zboží nebo z důvodu mimořádné vlhkosti zboží => plná ochrana doložkou (zproštění odpovědnosti) × ne dopustil-li se rejdař závažných chyb (špatná ventilace, špatné ložení zboží zabraňující ventilaci, ...)
- doložka PARAMOUNT
 - pro obsah dopravní/přepravní smlouvy je závazné znění Haagských / Haagsko-visbyských (podle toho, které má druhá strana) pravidel → mají kogentní (závazné) účinky
 - pro smluvní vztahy s obchodním partnerem ze státu, který již Haagská pravidla ve svém národním právu neakceptuje
 - soud nucen uznat Haagská pravidla

Vystavení konosamentu

- předchází mu uzavření dopravní/přepravní smlouvy (→ zajišťuje lodní prostor příslušného rejdaře) => zpravidla potvrzení dohody písemně knihovacím dopisem (Booking Note)
- sestavení seznamu nákladu (Cargo List)
 - agentem rejdaře
 - podle pevně zaknihovaných zásilek
 - souhrn všech zásilek určených k nalodění
 - slouží k vypracování nákladního plánu (Stowage Plan)

- plán uložení zboží v lodních komorách s přihlédnutím ke stabilitě lodi, druhu zboží a přístavu určení
- nalodovací příkaz (Shipping Order)
 - dáván agentem – ústně, telefonicky, e-mailem nebo písemně
 - na jeho základě dodá přístavní zasilatel zboží k lodi k samotné nakládce
 - předem doručení příslušných dokladů týkajících se zboží ve vztahu k celním a vývozním předpisům apod. (zasílatel agentovi)
- provedené nalodění → potvrzení nalodovateli od lodního důstojníka (Mate's Receipt)
 - jedna kopie pro potřebu lodi
 - druhá kopie nalodovateli → vyplní podle něj konosament => předkládá ho agentu rejdaře k podpisu
 - správně – konosament vystavuje agent lodi a podepisuje kapitán × praxe – vystavuje zasilatel nalodovatele a podepisuje agent rejdaře
 - obsahuje všechny potřebné údaje (druh zboží, množství, stav, ...) i případné výhrady
 - datem vystavení (a zároveň datem vystavení konosamentu) by mělo být datum ukončení nakládky
 - není cenný papír
 - důkaz o nalodění zboží a podkladem pro obdržení konosamentu
- vydání konosamentu
 - zásadně nalodovateli na jeho žádost
 - v praxi – vystaven tomu, kdo odevzdá Mate's Receipt
- konosament
 - součástí podmínky dopravní/přepravní smlouvy
 - zvláštní doložky – smějí být uvedeny pouze po vzájemné dohodě (popř. některé běžně předtištěny)
 - nalodovatel oprávněn žádat vystavení libovolného počtu exemplářů
 - všechny stejný obsah a podpis rejdaře (jeho agenta)
 - v praxi nalodovatel nese konosamentní poplatky
- dopravné
 - zpravidla splatné po naložení zboží a teprve po jeho zaplacení agent uvolní konosament

Odběr na základě konosamentu

- konosament
 - zmocnění k odběru zboží z lodi v přístavu určení
 - bez něj se vydání zboží nelze domáhat
- vydání vždy v přístavu určení × jiný → proti předložení všech originálů B/L
 - stačí jeden originál
- legitimační účinnost
 - legitimace držitele B/L požadovat vydání zboží
 - legitimace rejdaře k vydání zboží → zproští se tím svého závazku
- na jméno – oprávněná osoba jmenovitě uvedená v originále konosamentu
- na řad – oprávněná osoba, na jejíž řad byl B/L vystaven, resp. která prokáže nárok na zboží nepřetržitou řadou indosamentů
- někdy loď v přístavu dřív než byly doručeny originály konosamentů => příjemce může za předpokladu souhlasu rejdaře použít záruční list (Letter of Indemnity – L/I)
 - rejdař může navíc žádat zřízení bankovní garance v přibližné hodnotě zboží
 - příjemce jím potvrzuje, že vydání zboží se uskutečňuje v souladu s podmínkami scházejícího konosamentu a že v případě dodatečného předložení konosamentu jinou osobou uhradí všechny závazky vyplývající z toho pro rejdaře => okamžité odevzdání zboží nebo vyplacení protihodnoty
 - závazek uhradit eventuální dopravné váznoucí na zboží, i případné další vzniklé výdaje
- zájem o zboží více příjemců, z nichž každý má originál konosamentu → 2 situace
 - současný zájem

- povinnost kapitána odmítnout vydání a uložit ho ve veřejném skladu → uvědomit o tom všechny držitele originálů
- zboží vydáno po ujasnění prvotního nároku některého z držitelů konosamentu
- ostatní pak mají regresní právo proti svým předchůdcům
- další se přihlásí až po vydání zboží
 - nemohou vůči rejdaři vznášet žádné nároky
 - rejdař povinen vydat zboží prvnímu zájemci, který se prokáže platným konosamentem × neví-li o dalších zájemcích
- před vydáním zboží
 - povinnost kapitána zkontrolovat oprávněnost nároku × pouze formální stránka
 - v praxi ověřuje nejčastěji agent → potvrzení do B/L
- postup – agent si nechá konosament a příjemci vystaví příkaz k vydání zboží
- ztráta nebo zničení všech originálů => nutno zbavit konosamenty platnosti + vystavení nového oprávnění k odběru zboží
 - na jméno – vydání zboží jmenovitě uvedené v konosamentu za předpokladu souhlasu náloďovatele i příjemce
 - na doručitele, na řad
 - nutno provést umožňovací řízení → usnesení o umožnění originálů zakládá nárok na vydání duplikátu a převzetí osobou, na jejíž návrh bylo umožňovací řízení zavedeno
- vydání nákladu
 - přímo z lodi
 - příjemce má vždy právo ho žádat (× dohoda, konosamentní doložky, zvyklosti přístavu)
 - v praxi – celolodní náklady, větší partie kusového zboží
 - z kontejnerových terminálů nebo ze skladů – kontejnery, konvenčně balené kusové zboží
 - otázka kdy se zboží považuje za dodané
 - podle znění dopravní/přepravní smlouvy
 - nejčastěji v okamžiku vydání příjemci
 - nakládka/vykládka → dnes považována za součást námořní přepravy
 - překlad většinou provádí samostatná přístavní organizace → problém odpovědnosti za poškození zboží vzniklé při překladištních/manipulačních operacích
- odebrání zboží
 - po předložení Delivery Order + současně musí být vyřízeny příslušné celní a jiné formality
 - pozornost věnována stavu zboží – zjištění závad → ihned upozornit agenta rejdaře => bezodkladně společné zjištění škod a ztrát => pořízení zápisu, tzv. atest
 - zjištění škod a závad + čistý konosament → ihned učinit rejdaře odpovědným za vzniklé škody (!písemně!)
 - zjištění škod později
 - ihned nechat ověřit znalcem (nejlépe za účasti zástupce rejdaře)
 - určující doba, během které musí být uskutečněna reklamace
- důkaz o skutečném vydání zboží – vrácený a potvrzený příkaz k vydání zboží (Delivery Order)

FIATA konosament (FBL)

- pro multimodální přepravu
 - jakákoli propojení nejméně dvou různých oborů přepravy, na kterou je vystaven jediný dokument, jehož výstavce přejímá odpovědnost za provedení celé takové přepravy (→ odpovídá jako dopravce)
- opírá se tzv. Jednotná pravidla Mezinárodní obchodní komory (ICC) → na FBL logo ICC
- nejsou dovoleny žádné jeho změny a zejména jeho standardních podmínek otištěných na rubu
- může být převoditelný (obchodovatelný) i neprevoditelný (neobchodovatelný) → označení „Non negotiable“
- zasilatel (Multimodal Transport Operator – MTO)
 - zajišťuje (může sám provádět) využívání výkonných přepravních systémů a moderní techniky technologie zejména v multimodálních a v kombinovaných přepravách

- využívání – elektronická výměna dat, satelitní komunikace, laserově naváděné ložné manipulace, ...
- význam – organizátor i garant celého konkrétního přepravního systému
- potřeba jednotné úpravy právně-ekonomických vazeb mezi zúčastněnými subjekty => zvláštní smluvní ujednání
 - především stanovení systému vzájemných odpovědnostních vztahů
- potřeba vydávat pouze jediný přepravní doklad → na jeho základě realizace celého průběhu přepravy, i když je prováděna několika dílčími dopravci => FBL
- MTO
 - ne totožný se zasílatelem
 - vystupuje vlastním jménem na vlastní účet
 - nejedná na „straně zboží“, ale je vůči němu obchodním partnerem
 - poslán – zajišťovat úspěšný provoz přepravních systémů multimodální či kombinované přepravy
 - přímý provoz – realizuje sám nebo prostřednictvím najatých dopravců
- postupem doby přestala Jednotná pravidla ICC odpovídat požadavkům stále se zdokonalující multimodální přepravy → Pravidla UNCTAD/ICC pro dokumenty v multimodální přepravě
 - náhrada FIATA B/L konosamentem multimodální přepravy FIATA (1.ledna 1993)
 - přepravní a obchodněprávní podmínky zakotveny v nových pravidlech UNCTAD/ICC
 - předpoklad – zasílatel – MTO ručí za ztráty a poškození svěřeného zboží a odpovídá za celé provedení přepravního řetězce (→ přejímá celkovou odpovědnost za dodání zboží na místo určení, a to jak za dopravce tak případně i za třetí osoby)
- může vystavovat pouze zasílatel splňující předepsaná kritéria FIATA
- svou podstatou přepravní doklad dopravce
- akceptovatelný a plnohodnotný akreditivní doklad
 - vyplývá z převzetí smluvní odpovědnosti za provedení celé přepravy zasílatelem
- umožňuje vydání přepravované záсылky na základě předložení originálu tohoto konosamentu
 - více stejnopisů → nutno uvést na každém jejich počet
 - při vyzvednutí zboží pozbývají ostatní platnost
- může být vydáván jako námořní konosament
- ručení zasílatele – MTO
 - časové vymezení – úsek mezi převzetím a vydáním zboží
 - přesně definované podmínky → v rozsahu tzv. omezené odpovědnosti dopravce (podle příslušné mezinárodní dohody nebo podle závazných ustanovení konkrétního práva státu vystavení B/L)
 - podle Pravidel UNCTAD/ICC → podle toho zda obsahuje vodní přepravu
 - ano – 666,67 SDR/ZPČ za balený kus nebo přepravní jednotku nebo 2 SDR/ZPČ za jeden kg hrubé hmotnosti (=> vyšší částka) => vychází z odpovědnosti námořního rejdaře ve smyslu Haagsko-visbyských pravidel
 - ne – 8,33 SDR/ZPČ za jeden kg hrubé hmotnosti
 - lze-li přiřadit škodu určitému úseku, řídí se rozsah odpovědnosti právem příslušným pro ten který úsek přepravy (→ Úmluva CMR, Dohoda COTIF (CIM) nebo Montrealská úmluva)
- odpovědnost za opožděné dodání
 - je-li to výslovně uvedeno ve smlouvě
 - částka limitu – výše celkového multimodálního přepravného
- aplikace práva ČR
 - přichází v úvahu, pokud je FBL vydán v ČR
 - námořní – Hamburská pravidla
 - vymezení odpovědnosti → shodné s vymezením odpovědnosti námořního rejdaře
 - škody vzniklé ztrátou nebo poškozením – 835 SDR/ZPČ za každý kus nebo přepravní jednotku nebo 2,5 SDR/ZPČ za kg hrubé hmotnosti (=> vyšší částka)

- za pozdní dodání – 2,5násobek přepravného za opožděnou zásilku (× nelze převýšit částku celkového námořního přepravného)
- celková odpovědnost – nesmí přesáhnout omezení (viz hodnoty výše) při úplné ztrátě zásilky
- promlčecí doba za škody na přepravovaných zásilkách a za škody za opožděné dodání – 2 roky
- zasílatel vydávající FBL – povinnost pojistit svou odpovědnost => pojištění odpovědnosti jako smluvního dopravce pro celou multimodální přepravu
- formální náležitosti
 - bleděmodrá barva
 - vytištěný vzor předkládaný k odsouhlasení (řádným členem FIATA sekretariátu FIATA)
 - musí být v jedné z úředních řečí FIATA (Aj, Fj, Nj) + může být i jazyk státu, kde člen FIATA působí (× v praxi problém → oba jazyky se nevejdou => používá se jen angličtina)
 - logo ICC, emblém řádného člena FIATA (SSL ČR), kódové označení státu, v němž řádný člen působí (CZ)
 - číslování na přední straně → rozlišení jednotlivých originálů (=> povinnost vést evidenci čísel)

Další doklady používané v námořní přepravě

- základní – konosament, Charter Party
- Mate's Receipt – potvrzení o příjmu zboží na loď
 - podobná funkce jako konosament → konosament na jeho základě vystavován
 - vystavování dvojmo
 - není obchodovatelný (převoditelný)
- Letter of Indemnity (L/I) – záruční dopis
 - vystavuje naloděvatel pro rejdaře/kapitána
 - zavazuje se nést rizika a výlohy v případě nutnosti hradit náhradu příjemci (čistý B/L i když zboží bylo poškozené)
 - ve většině právních řádů nemá právní váhu, někde považován za podvod spáchaný na příjemci
 - vydává se i při ztrátě B/L
- Parcel Receipt – potvrzení o převzetí zásilky
 - používá se, pokud není vystaven B/L
 - slouží k převzetí přepravovaného zboží v přístavu vykládky
 - nemá povahu B/L
- Delivery Order (D/O) – příkaz k vydání zboží
 - povaha oběžného cenného papíru
 - podobný význam a obsah jako konosament
 - neslouží jako průkaz o uzavřené smlouvě o přepravě zboží
 - používán jako příkaz k vydání zboží po předchozím převzetí originálu B/L rejdařem či agentem rejdaře
- Booking Letter/Note (B/N) – knihovací dopis
 - v liniové i trampové přepravě
 - písemné potvrzení zajištění příslušného lodního prostoru s uvedením hlavních podmínek přepravní smlouvy
 - mnoho různých forem × několik obligatorních údajů (smluvní strany, zboží, ...)
- Liner Booking Note
 - obvyklá forma přepravní smlouvy v liniové přepravě
 - standardní formulář
- Fixture Note/Fixing Letter – potvrzení o fixáži – dopis o podmínkách fixáže
 - v trampové dopravě
 - soupis všech dohodnutých podmínek → platí do vystavení patřičné C/P

- např. pro úvěrové obchodní transakce, ...
- Manifest
 - přesný soupis veškerého zboží naloděného na jednu loď
 - na základě údajů v B/L
 - předkládá se při celním odbavení, průjezdu kanály a průplavy, ...
- Stowage Plan/Cargo Plan – plán uložení/rozmístění zboží v/na lodi
 - dokument potvrzující uložení/rozmístění jednotlivého zboží v prostorách lodi
 - základ pro veškeré logistické operace v oblasti manipulací s naloděným zbožím (→ minimalizace pobytu v přístavu)
 - význam i při sporech při poškození zboží
 - stabilita lodi, její nautické vlastnosti
 - různá forma zpracování
- Tally Card/Tally Sheet – potvrzení o počtu (počítání)
 - písemné potvrzení o počítání a skutečných počtech kusů zboží zjištěných v přístavu nakládky nebo vykládky
 - zpravidla vystavují specializované firmy (Tally Operator, Tallymen)
- Draft Survey Certificate – certifikát o zjištění ponoru
 - v případech, že jinak není možno určit hmotnost nákladu → většinou hromadné substráty
 - před nakládkou a po ní nebo před vykládkou a po ní
 - vystavuje nestranná společnost
- Gear Certificate – certifikát o stavu překládacího/manipulačního zařízení lodi
 - vyžadován v některých státech před začátkem nakládky
 - vyžadují někteří dodavatelé hromadného zboží
- Certificate of Seaworthiness – certifikát o plavbyschopnosti
 - potvrzuje plavbyschopnost lodi (např. po opravě, ...)
- Classification Certificate – klasifikační certifikát
 - vydává příslušná klasifikační společnost dohlížející na výstavbu novostavby
 - potvrzení o klasifikaci lodi, o jejím vybavení a stavu → vliv např. na pojištění
 - v pravidelných intervalech obnovována (na základě prohlídek)
- Log Book – lodní deník
 - dokument povinně vedený na každé lodi
 - chronologické zachycování všech podstatných skutečností, které se odehrály během plavby
- Statement of Facts (S/F) – soupis faktů o nakládce/vykládce
 - sestavuje se v přístavu nakládky nebo vykládky
 - chronologické zaznamenání všech skutečností majících vliv na započítávání času (svátky, prστοje, ...)
 - vypracovává agent (rejdaře nebo charterera)
 - podepisují zúčastněné strany → možnost vyjádření nesouhlasu
- Time Sheet (T/S) – propočet spotřeby času při nakládce /vykládce v trampové dopravě provozované na základě C/P
 - vypracovává se na základě Statement of Fact, NOR a podmínek C/P
 - vyjádření Demurrage a Despatch → vzájemné vyúčtování
- Notice of Readiness (NOR) – zpráva o připravenosti
 - podává kapitán náloďovateli, příjemci nebo chartererovi
 - podání informace o připravenosti lodi k nakládce/vykládce, stanovení požadovaného množství nákladu v přístavu nakládky, udání času, odkdy je loď připravena
- Waybill – nákladní list
 - nemá charakter obchodovatelného cenného papíru → není převoditelný na třetí osobu
 - jen výjimečně

Odpovědnost rejdaře/námořního dopravce v námořní přepravě

Normativy upravující odpovědnostní vztahy v mezinárodní námořní přepravě

- Mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů

- první významná mezinárodní dohoda v oblasti námořní přepravy
- stále používaná
- 25.srpna 1924 v Bruselu
- => platná součást mezinárodního práva od 1931 jako Haagská pravidla
- upravuje jen některé otázky námořní přepravy
- význam – zavedení závazných pravidel pro odpovědnost rejdaře/námořního dopravce včetně některých přípustných výjimek z této odpovědnosti a některých odpovědnostních omezení
- kompromis mezi zájmy rejdařů a námořních přepravců
- Protokol o změně mezinárodní Úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů
 - únor 1968 × právní účinnost až po ratifikaci členskými státy – 1977
 - => Haagsko-visbyská pravidla
 - změna a doplnění Úmluvy 1924 – hlavně v oblasti progresivních technologií (paletizace, kontejnerizace, ...)
 - ne tak významný a používaný jako Úmluva 1924
- Konference pro obchod a rozvoj (UNCTAD)
 - zabývá se otázkami námořní dopravy a přepravy
 - pod její patronací zřízení Pracovní skupiny pro mezinárodní námořní legislativu → především revize Úmluvy
- Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)
 - konkrétní návrh Úmluvy o námořní přepravě zboží (na základě návrhů Pracovní skupiny pod patronací UNCTAD)
 - schválení Úmluvy 1976 → přijetí 1978 v Hamburku

Haagská pravidla 1924

Označení, účinnost, význam a vztahy Úmluvy 1924

- podepsána 25.srpna 1924 v Bruselu
- právní účinnost od 2.června 1931
- do 2.sv.války – 76 států, po jejím skončení – 46 států, dnes – 80 států
- její význam (v původním znění) dnes postupně klesá
- význam
 - obsah – úprava otázek týkajících se vystavování konosamentů a s tím související mezinárodní odpovědnosti rejdaře
 - rozsáhlé mezinárodní uplatnění
- uplatnění a začlenění pravidel do národních práv
 - velmi odlišné v různých státech
 - Č(S)R – převzalo některá ustanovení do národního práva × Úmluvu 1924 nikdy neratifikovalo (→ připuštěna aplikace Paramount Clause)
- používání Paramount Clause (doložka)
 - použití Úmluvy 1924, i když by se jinak na danou přepravu nevztahovala
 - problém – neupravuje celou problematiku → řada nedostatků a neúplností (=> snaha o doplnění mezinárodními dohodami, vnitrostátními normativními právními akty, mezinárodně sjednocovanými typovými kontrakty)
 - vztahují se jen na liniové přepravy a na trampové přepravy pouze s převodem konosamentů podle Charter Party na třetí právní subjekt

Obsah Úmluvy 1924

- 16 článků
 - prvních deset – úprava vlastní problematiky
 - šest dalších – závěrečná ustanovení
- + podpůrný protokol
 - úprava odpovědnosti rejdaře
 - kogentní
 - výjimka
 - přeprava živých zvířat
 - označený palubní náklad

- komplikovaná a značně nepřehledná
- časová platnost – pouze doba, kdy je zboží skutečně na palubě či v podpalubí lodi, ne doba manipulace při nakládce/vykládce
- okolnosti vylučující rejdařovu odpovědnost
- tzv. komerční zavinění – zakládá tuto odpovědnost rejdaře × není-li uvedeno jinak → vyjmenované zprošťující případy
- za jednotku/jeden kus zboží ztraceného nebo poškozeného – limit 100 liber šterlinků, resp. ekvivalentní měnovou jednotkou přepočtenou podle jejího ryziho zlatého obsahu
 - lze prolomit uvedením ceny zboží v konosamentu nad uvedený limit (=> větší jistota přepravce při sporech s rejdařem × vyšší sazby námořního přepravného)
- další upravené problematiky
 - vystavování konosamentů a povinné údaje v nich
 - povinnost rejdaře uvádět v konosamentu skutečný stav přepravovaného zboží, jeho obalů, ... => za uvedené údaje rejdař bezvýhradně odpovídá
 - ze strany rejdaře jde o zjevný, ne skutečný stav zboží
 - právní domněnka – rejdař převzal zboží tak, jak je popsáno v konosamentu => vyvratitelná
 - osoby oprávněné nakládat s konosamentem
 - podpisová práva kapitánů lodí vzhledem ke konosamentu
 - možnost přezkoumání pravdivosti jednotlivých údajů
- uplatnění odpovědnostních nároků vůči rejdaři
 - právní domněnka – neohlásí-li písemně přepravce rejdaři do 3 dnů škodu na zásilce jím převzaté nebo takto neučiní přímo při jejím převzetí, žádná škoda nevznikla a zboží bylo rejdařem předáno v pořádku => vyvratitelná
 - důkazní břemeno – příjemce
 - roční lhůta od dodání zboží
 - uplatnění nároku na náhradu škody mající příčinu ve věcných škodách na zásilce
 - poškození – od skutečného dodání
 - ztráta – ode dne, kdy zásilka měla být dodána
 - nejasné zda prekluzní či promlčecí
 - nemůže být jakkoli zkrácena v neprospěch přepravce

Haagsko-visbyská pravidla 1968 (Protokol 1968)

- přijatá 23.února 1968
- účinná od 23.června 1977 (nabytí účinnosti vázáno několika podmínkami)
- výhody – zachycuje některé změny technické a technologické realizace námořní přepravy
- sám o sobě není schopen mezinárodněprávní existence → pouze pozměňuje a doplňuje Úmluvu 1924 => aplikován společně s ní
- principiálně nic nemění na odpovědnosti rejdaře
 - zvýšení limitu odpovědnosti na dvojnásobek
 - nemění princip rozdělení rizika mezi rejdaře a přepravce (→ přepravce znevýhodněn)
- obsažené změny
 - lhůty k uplatnění nároku vůči rejdaři × stále řada nedorozumění
 - stanovení limitů a jejich výše pro postih odpovědnosti rejdaře
 - 10 000 franků za 1 kus či jednotku nebo 30 franků za 1 kg hrubé hmotnosti zásilky => přednost vyšší částky
 - určování skutečné ceny zboží, podle které se vypočítávají odpovědnostní sazby
 - běžné tržní ceny a burzovní komoditní ceny
 - omezení odpovědnosti rejdaře při používání přepravních systémů → kontejnerizace, paletizace
 - použitelnost ustanovení o zproštění a omezení odpovědnosti rejdaře
 - Paramount Clause → použitelná ustanovení Úmluvy 1924 ve znění Protokolu 1968
- nevztahuje se na námořní přepravu na základě konosamentu v jednom státě (přístav nakládky i vykládky v jednom státě) → vnitrostátní přeprava => národní právo

- den přijetí Protokolu 1968 – 19 států → postupně řada dalších

Hamburská pravidla 1978 (Úmluva 1978)

Průběh tvorby Úmluvy 1978

- schváleno na konferenci v březnu 1978 v Hamburku
 - řada návrhů na doplnění a změny × schválen původní návrh Úmluvy o námořním zboží
 - střet zájmu států, pro nějž má značný význam provozování námořní dopravy (→ minimální odpovědnost rejdaře) a států, v jejichž ekonomice se odrážejí zejména zájmy přepravců (→ co největší odpovědnost rejdaře)
- nahrazuje Haagská, resp. Haagsko-visbyská pravidla
- ihned po schválení podepsalo 14 států (i ČR)
- význam – širší předmět úpravy

Obsah Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží z roku 1978

- preambule + 34 článků (→ 7 částí)
 - část I – obecná ustanovení (čl. 1 – 3)
 - definice – rejdař/dopravce, další/skutečný dopravce, odesílatel, příjemce, konosament, zboží, smlouva o dopravě/přepravě
 - rozsah použití
 - část II – odpovědnost rejdaře/dopravce (čl. 4 – 11)
 - časový úsek – doba, po kterou je zboží v péči rejdaře (přístav nakládky, vlastní doprava, přístav vykládky) => větší rozsah působnosti (× další rozšíření působnosti nebylo prosazeno)
 - systém odpovědnosti založen na presumpci zavinění nebo nedbalosti za strany rejdaře
 - důkazní břemeno – rejdař (→ nutno dokázat, že podnikl všechna opatření, která mohla být rozumně požadována, aby bylo zabráněno události a jejím následkům)
 - za škody vyplývající ze ztráty zboží nebo jeho poškození, i z opožděného dodání
 - není osvobození rejdaře v případech tzv. nautického (navigačního) zavinění
 - stanoveno několik zvláštních případů v dělení povinnosti při důkazním břemenu (požár, přeprava živých zvířat, ...)
 - omezení – škody ze ztráty zboží nebo jeho poškození
 - 835 SDR/ZPČ (zúčtovací jednotka) za kus nebo jinou přepravní jednotku nebo 2,5 SDR za kilogram hrubé hmotnosti => vyšší
 - současně platí limit podle Úmluvy 1924
 - omezení – opožděné dodání
 - 2,5 násobek námořního přepravného za nedodané zboží + nesmí přesáhnout výši celkového přepravného (celé zásilky)
 - celkové omezení – maximálně limit stanovený pro úplnou ztrátu zboží
 - možnost dohody stanovující vyšší hranice odpovědnosti
 - palubní náklad – pouze pokud je v souladu s ujednáním s odesílatelem, se zvyklostí příslušného odvětví nebo to vyžadují zákonné normy či předpisy
 - smluvní a skutečný dopravce → společná a nerozdílná odpovědnost
 - průběžná přeprava
 - výslovné sjednání tohoto způsobu přepravy
 - další dopravce by měl být znám v době vystavování konosamentu
 - přepravce již v okamžiku uzavření smlouvy o námořní přepravě ví, kdo skutečně provede tu kterou část přepravy (× běžná přeprava – zná jen smluvního dopravce)
 - část III – odpovědnost odesílatele (čl. 12 – 13)
 - neodpovídá za ztrátu, kterou dopravce utrpěl nebo za poškození, které utrpěla loď, pokud však taková vada nebyla způsobena zaviněním nebo nedbalostí odesílatele, jeho zaměstnanců nebo zmocněnců
 - zvláštnosti při přepravě nebezpečného zboží
 - část IV – přepravní doklady (čl. 14 – 18)
 - ukládá rejdaři povinnost vydat přepravci na jeho žádost konosament, když přejme zboží k přepravě

- obligatorní údaje
- výhrady, průkazní účinky
- odesílatelovi záruky → důsledky vydání záručních dopisů (⇒ neplatné a neúčinné vůči jakékoli třetí osobě, na niž byl konosament převeden)
- problematika jiných dokumentů než konosamentů
- část V – nároky a žaloby (čl. 19 – 33)
 - postup při oznamování ztráty, poškození či opoždění dodání
 - příjemce povinen předat písemné oznámení o závadách
 - doba podání podle závad (jejich zjevnosti) – 1 pracovní den, 15 dní, 60 dnů následujících po dni předání zboží
 - možno prokázat závady i později → nese důkazní břemeno
 - rejdař povinen podat písemné oznámení o ztrátě nebo poškození do 90 dnů po skutečném poškození nebo ztrátě nebo po vydání zboží
 - promlčecí lhůty
 - obecně – dva roky
 - počíná běžet dnem vydání zboží nebo jeho části/dnem, kdy zboží mělo být vydáno (v případě jeho nevydání)
 - počínající den není započítáván
 - možnost prodloužit (i několikrát) – předáním prohlášení osoby, vůči níž je nárok uplatňován osobě, jež nárok uplatňuje
 - soudní příslušnost a rozhodčí řízení
 - volba soudu – žalobce
 - pravidla týkající se arestování (zadržení) plavidla a dispozice s ním
- část VI – doplňující ustanovení (čl. 23 – 34)
 - smluvní podmínky → kogentní povaha
 - podmínky ve smlouvách odporující ustanovení Úmluvy 1978 neplatná a neúčinná
 - možnost rejdaře rozšířit svou odpovědnost a převzít další povinnosti
 - nutno výslovné uvedení prohlášení, že se přeprava řídí ustanoveními Úmluvy 1978 → prevence před záměrným sjednáváním odchylek od ustanovení Úmluvy 1978
 - společná havárie
 - nevylučuje používání národních práv a Yorsko-antverpských pravidel 1974
- část VII – závěrečná ustanovení (čl. 27 – 34)

Ratifikační proces Úmluvy 1978

- podmínky k nabytí platnosti a účinnosti
 - ratifikace dvaceti států (zplnomocněnými zástupci) u generálního tajemníka OSN
 - uplynutí jednoho roku ode dne přistoupení posledního (dvacátého) státu
 ⇒ splněny 1. listopadu 1992
 - červenec 1993 – výzva signatářů k ratifikaci (ČSR – signatář × do zániku nikdy neratifikovala)
- ČR ratifikovala 23. června 1995 (účinná od 1. července 1996)
 - závazné použití vždy bude-li aplikováno naše národní právo
 - výhodnější pro přepravce × odpor rejdařů k vystavování konosamentu v ČR

Společná havárie v námořní přepravě

- účelné a úmyslné způsobení škody menší, aby bylo zabráněno škodě větší
- Yorsko-antverpská pravidla
 - roku 1864 (York) a 1877 (Antverpy)
 - postupná úprava a přizpůsobování moderní době (poslední úprava z 1994)
 - ne oficiální mezinárodní úmluva, ale úmluva rejdařů/námořních dopravců, pojišťoven a vlastníků zboží × v námořní praxi běžně používaná
 - součást legislativy mnoha států
 - odkaz na ně jako doložka ve smlouvě (dopravní/přepravní či obdobné – B/L, C/P)
 - tři části (obsahem různá pravidla)

- český zákon o námořní plavbě
 - úmyslné a účelné mimořádné oběti nebo výdaje pro záchranu majetkových hodnot ze společného námořního nebezpečí
- základní zásady
 - povaha oběti a výloh musí být mimořádná (nikoli jen běžná)
 - povaha oběti a výloh musí být dobrovolná (nikoli náhodná nebo nedbalostní)
 - oběť a výlohy musí vzniknout v době ohrožení
 - do společného podniknutí musejí být zapojeny všechny tři složky (lodě, zboží a dopravné)
 - oběť a výlohy musí vzniknout v důsledku jejich bezprostředního ohrožení
- typické příklady
 - obětování části nákladu pro záchranu celého (většího) majetku
 - obětování části lodi pro záchranu celého (většího) majetku
 - záchrana lodě a zboží vyložením a novým naložením za účelem uvolnění lodi, která úmyslně a účelně najela na mělčinu za účelem záchrany
- náklady za provedené potřebné úkony jsou předmětem společné havárie
- finanční narovnání → vzájemné propojení lodě, zboží a dopravného jako podílníků
 - poměrný rozpočet úhrad celkových výloh podle hodnot jednotlivých složek podle cen v místě a době ukončení aktu společné havárie
 - rozvrh obětí a výloh provádějí specialisté – dispašeři (Average Adjuster) → úkon – dispaš (Average Adjustment)
- finanční objem nákladů může překročit hodnotu zboží nebo lodi
- vyhláší ji kapitán lodi nebo rejdař, resp. vlastník lodi
- zajištění nároků na krytí finančního podílu (vlastník lodi u vlastníka zboží)
 - složení zálohy v hotovosti
 - poskytnutí havarijní listiny
 - příslib úhrady podílu na nákladech
 - musí být zajištěny bankovní garancí nebo pojistitelem nákladu
 - při nemožnosti předchozích variant může vlastník lodi uplatnit zástavní právo na zboží